

K.br. 130/2015

U IME CRNE GORE

VIŠI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni krivični, u vijeću sastavljenom od sudije Tabaš Predraga, kao predsjednika vijeća i sudija Vladimira Novovića i Aleksandra Stojanovića kao članova vijeća, uz učešće Novčić Slobodanke kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženog K.S., zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144. st. tač. 3. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružija i eksplozivnih materija iz čl. 403. st.1. Krivičnog zakonika, kojeg brane adv. K. Novica i adv. Dragoljub Đukanović iz Podgorice i optuženog M.I., zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl. 143. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružija i eksplozivnih materija iz čl. 403. st.1. Krivičnog zakonika, koga brani adv. Danilo Mićović, odlučujući po optužnici Višeg državnog tužilaštva u Podgorici Kt.br. 89/10 od 19.07.2010. godine, činjenično i pravno izmijenjena na glavnim pretresima od 10.03.2014. godine i 02.07.2015. godine, koju je na glavnom pretresu zastupao Vučinić Zoran, državni tužilac u VDT-a u Podgorici, nakon održanog glavnog i javnog pretresa, dana 26.09.2019. godine, u prisustvu zastupnika optužbe, optuženih i njihovih branilaca, nakon tajnog vijećanja i glasanja, dana 16.10.2019. godine, donio je i istog dana javno objavio.

P R E S U D U

Optuženi:

1. K.S., JMBG ..., zvani S., od oca V. i majke R., rođene P., rođenog godine u K..., sa prebivalištem u K..., V... ..., privatnik, završio srednju mašinsko-tehničku školu, neoženjen, vojsku služio 1981. i 1982. godine u Šibeniku, srednjeg imovnog stanja, državljanin Crne Gore, ranije osudjivan i to: presudom Opštinskog suda u Dubrovniku, koja je preinačena presudom Okružnog suda u Dubrovniku K.br. 445/83 od 19.12.1983. godine i Kž.25/84 od 23.02.1984. godine i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 1 mjeseci, uslovno na 3(tri) godine, zbog krivičnog djela iz čl. 131. st.1. KZH- KD-teška krađa, presudom Opštinskog suda u Kotoru K.br. 41/87 od 04.03.1987. godine, osuđen na novčanu kaznu od 40.000 (četrdeset hiljada) dinara, zbog djela iz čl. 185/3/1 KZ SRCG, presudom Opštinskog suda u Cetinju K. 14/89 od 03.04.1990. godine, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3(tri) mjeseca, uslovno na 1(jednu) godinu, zbog djela iz čl. 143. st.2. KZ SRCG (šumska krađa), presudom Osnovnog suda u Kotoru K. 398/90 od 20.12.1990. godine, kojom je osuđen na novčanu

kaznu u iznosu od 2.700 dinara, zbog djela iz čl. 185/3/1 KZ SRCG, presudom Osnovnog suda u Kotoru posl. br. K.153/91 od 15.09.1992 godine, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6(šest) mjeseci, zbog krivičnog djela iz čl. 208. st.2. u vezi st.1. KZ RCG, presudom Osnovnog suda u Kotoru posl. br. K.3/92 od 24.06.1992. godine, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3(tri) mjeseca, zbog krivičnog djela iz čl. 208. st.1. KZ RCG, presudom Osnovnog suda u Herceg Novom K. 214/92 d 18.03.1994. godine, a koja je preinačena presudom Višeg suda u Podgorici Kž.br. 252/94 od 10.06.1994. godine, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) dana, zbog krivičnog djela uvreda iz čl. 84. st.1. u vezi čl. 91. st. 3. KZ RCG, odlukom Predsjednika RCG-Podgorica br. 01-705/2 od 19.12.1995. godine, oslobođen izdržavanja kazne zatvora za presudu Višeg suda u Podgorici br. 252/94 od 10.06.1994. godine. Kaznu izdržavao od 31.08.1995. godine do 27.01.1996 godine po redovnom isteku kazne, presudom Osnovnog suda u Kotoru K. 326/95 od 31.12.1996. godine, kojom je osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 1.000(hiljadu) dinara, zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl. 131. st.1. KZ RCG, presudom Osnovnog suda u Kotoru, posl. br. K. 306/96 od 22.10.1997. godine, oglašen krivim zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl. 147. st.1. KZ RS i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 2.600,00 dinara, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 293/98 od 02.11.1998. godine, zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl. 131. st.1. KZ RCG, kojom je osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 3.000(tri hiljade) dinara, presudom Osnovnog suda u Kotoru br. 256/97 od 15.09.1999. godine, zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz čl. 195. st.1. KZ RCG, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, uslovno na dvije godine, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 82/99 od 22.04.1999. godine, zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl. 147. st.1. KZ R. Srbije i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 5.000 (pet hiljada) dinara, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 181/97 od 04.09.1998. godine, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 70 (sedamdeset) dana, zbog djela nedozvoljena trgovina iz čl. 131 st.1 KZ RCG, presudom Osnovnog suda u Kotoru Kv.br. 263/00 od 19.12.2000 godine, ranija presuda K.br. 181/97 od 04.09.1998 godine i presuda K.br. 176/99 od 18.10.1999. godine od 18.10.1999 godine, su preinačene na jedinstvu kaznu zatvora u trajanju od 90(devedeset) dana. Kaznu je izdržavao u vremenu od 25.12.2002. godine do 05.02.2003. godine, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 340/06 od 27.11.2008. godine, zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz čl. 399. st.2. KZ, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6(šest) mjeseci, uslovno na 1 (jednu) godinu i 6 (šest) mjeseci, nalazio se u pritvoru od 01.05.2010. godine do 13.10.2010. godine.

2. M.I. , JMBG ..., od oca I. i majke N., rođjene M., rođenog godine u K... sa prebivalištem u P... ..., opština K..., završio višu brodomašinsku školu, privatnik, oženjen, otac jednog djeteta, vojsku nije služio, srednjeg imovnog stanja, državljanin Crne Gore, ranije osuđivan i to presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 169/09 od 22.04.2009 godine, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz čl. 151 st.1 KZ-a na 4(četiri) mjeseca zatvora, uslovno na 2(dvije) godine, državljanin Crne Gore, nalazio se u pritvoru od 01.05.2010. godine do 13.10.2010 godine.

KRIVI SU

Zato što su:

Dana 30.04.2010. godine u P..., opština K..., na parking prostoru i putu pored ugostiteljskog objekta "V...M..." sa umišljajem pokušali jedan drugog da liše života iako su bili svjesni da na taj način jedan drugog mogu lišiti

života, pa su to i htjeli i pri tom optuženi K.S. sa umišljajem doveo u opasnost i živote oštećenih Š.M. i R.D., iako je bio svjestan da time dovodi u opasnost i živote oštećenih Š.M. i R.D., pa je na to i pristao, na način što je optuženi M.I. , vraćajući se sa posla, prolazeći pored ugostiteljskog objekta „V...M...” kada je vidio da optuženi K.S. sjedi za stolom na terasi navedenog ugostiteljskog objekta sa oštećenim Š.M. m i R.D.om, prišao njihovom stolu i pozvao optuženog K.S. da ustane i krene prema parkingu, kako bi sa njim razjasnio neke priče koje je prethodno čuo po gradu i kupoprodaje kuće koja je prethodno bila upisana na ime optuženog M.I. , nakon čega je optuženi K.S. ustao od stola i krenuo prema parkingu, a potom naglo skrenuo prema svom vozilu, koje se nalazilo na parkingu u njihovoj neposrednoj blizini, otvorio vrata vozila i iz istog uzeo revolver nepoznate marke, a onda sa revolverom u ruci krenuo da se udaljava unazad prema suprotnom kraju terase, dok je optuženi M.I. izvadio iza pojasa pištolj marke „CZ“ model 50, cal. 7,65 mm, bez fabričkog broja i isti repetirao, pa kada je optuženi K. stigao do stuba na suprotnoj strani terase i zaklonio se iza istog, obojica su istovremeno ispalili više projektila jedan u pravcu drugog i to optuženi K.S. najmanje jedan projektil, a optuženi M.I. najmanje dva projektila, kada su se u neposrednoj blizini optuženog M.I. nalazili i oštećeni Š.M. i R.D., koji su u međuvremenu dotrčali do optuženog M. , pa je projektil, koji je ispalio optuženi K.S., nakon što se odbio od neke tvrde prepreke na svojoj putanji, pogodio oštećenog Š.M. u predjelu prednje strane desnog ramena nanoseći mu laku tjelesnu povredu u vidu ustrijelne rane.

- čime je optuženi K.S. izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144. tačka 3. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika, a optuženi M.I. krivično djelo ubistvo u pokušaju iz čl. 143. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika.

Pa sud optuženim primjenom citiranih zakonskih odredbi, te čl. 3, 4, 5,13,14,15, 32, 36, 42, 45,46. i 51. Krivičnog zakonika, te odredbi čl. 226,229. i 374. Zakonika o krivičnom postupku,

O S U D B I J E

Optuženog K.S. na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 4 (četiri) mjeseca, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 01.05.2010. godine do 13.10.2010. godine.

Optuženog M.I. na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 01.05.2010. godine do 13.10.2010. godine.

Dužni su optuženi da na ime troškova krivičnog postupka-sudskog paušala plate ovom sudu novčani iznos od po 150,00 eura, te da na ime ostalih troškova krivičnog postupka solidarno plate novčani iznos od 2.809,25 eura, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate, dok će o ostalim troškovima sud odlučiti naknadno posebnim rješenjem, po pribavljanju podataka o njihovoj visini.

Shodno čl.75. Zakonika o krivičnom postupku, optuženom M.I. u se izriče :

ODUZIMANJE PREDMETA

Od optuženog M.I. oduzima pištolj marke "ČZ" M50, cal. 7,65 mm, kao predmet izvršenja krivičnog djela.

II. Prema optuženim

1. K.S., sa podacima kao u stavu I izreke presude.

2. M.I. U, sa podacima kao u stavu I izreke presude.

Na osnovu čl. 372. st. 1. tačka 3. Zakonika o krivičnom postupku,

OPTUŽBA SE ODBIJA

Kojom je predstavljeno da su:

Dana 30.04.2010. godine, u P..., Opština K..., na prostoru i putu ispred ugostiteljskog objekta "V...M..." neovlašćeno držali vatreno oružje i to optuženi K.S. revolver nepoznate marke, a optuženi M.I., pištolj marke CZ model 50, cal. 7,65 mm, bez fabričkog broja, suprotno članu 27. Zakona o oružju, za koje nijesu izmali izdat oružni list i ista neovlašćeno nosili na javnom mjestu suprotno čl. 11. Zakona o oružju, iako su bili svjesni da navedeno oružje neovlašćeno drže i neovlašćeno nose na javnom mjestu, pa su to i htjeli,

- čime bi izvršili krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403. st. 1. Krivičnog zakonika.

Troškovi krivičnog postupka u odnosu na ovo krivino djelo padaju na teret budžetskih sredstava suda.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom VDT-u Podgorici, Kt.br. 89/10 od 19.07.2010. godine, koja je činjenično i pravno izmijenjena na glavnim pretresima od 10.03.2014. i 02.07.2015. godine, optuženom K.S., stavljeno je na teret da je izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144. tačka 3, u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika, u sticaju sa krivičnim djelom - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403. st. 1. Krivičnog zakonika, dok je optuženom M.I. u stavljeno na teret, da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz čl. 143. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika, u sticaju sa krivičnim djelom - nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403. st. 1. Krivičnog zakonika, pri kojoj optužnici je njen zastupnik u cjelosti ostao do završetka glavnog pretresa, predlažući sudu u završnoj riječi da optužene oglasi krivim i osudi po zakonu.

Optuženi K.S. u prethodnom postupku nije iznosio odbranu, branio se ćutanjem.

Na glavnom pretresu dana 21.09.2010. godine optuženi K.S. je naveo, da je kritičnog dana sa oštećenim R.D., ispred konobe "V...M..." u P..., zatekao vlasnika, oštećenog Š.M., koji je insistirao da svrate u konobu i popiju svi zajedno po piće, na šta su oni i pristali. Dok su sjedili za stolom, primijetio je da je ispred objekta sa svojim automobilom, došao optuženi M.I., koji mu je uputio „drski pogled“, da bi u u jednom trenutku prišao njihovom stolu i drskim glasom mu rekao da krene, pokazavši mu rukom u kojem pravcu, a on ga je poslušao i ustao. Objasnio je da je išao pola koraka ispred njega, dok mu se optuženi M. nalazio sa lijeve strane, kojom prilikom nisu razgovarali, da bi u jednom trenutku vidio da on drži svoju desnu ruku u predjelu lijevog kuka, pa je tada pretpostavio da ima pištolj, nakon čega se sa namjerom da pobjegne, uputio ka svom vozilu. U tom trenutku optuženi M. mu je rekao "stoj" i uperio je pištolj put njega, a oštećeni R.D. i Š.M. su počeli da viču "ne pištolj" i kako se M. u tom trenutku okrenuo prema njima, on je to iskoristio, pa je otvorio vrata od kola i iz pregrade od vrata uzeo pištolj, nakon čega je nastavio da bježi. Naveo je, da se u trenutku kada je uzeo pištolj, još jednom okrenuo i tom prilikom je vidio oštećenog R.D. koji je njemu bio okrenut leđima, a koji je stajao ispred optuženog M., a kada se odmakao od auta, nakon nekih deset metara, čuo je pucnje i viku, te da ne zna kako je i kada pucao, jer je u tom trenutku bio jako uplašen. Pojasnio je da je par dana prije kritičnog događaja svoj automobil pozajmio kumu, koji je išao na svadbu, pa mu je njegov pištolj ostao u kolima. Naveo je da se ne može tačno izjasniti koliko je pucnjeva čuo, ali zna da ih je bilo više, te da pištolj nije usmjeravao ni u čijem pravcu i da je ispalio samo jedan metak, jer je branio goli život. Nije mogao da objasni zašto je stao i okrenuo se prema mjestu na kom se nalazio optuženi M., ali kako je u tom trenutku bio na otvorenom, zastao je kako bi se zaklonio. Dalje je naveo da je na kraju oštećeni M.Š. došao do njega, zgrabio ga za desnu ruku u kojoj se nalazio pištolj, koji je usled toga ispao na pod, pa ga je on dohvatio i držao ga zajedno sa oštećenim Š. om, a u istom trenutku je čuo kako optuženi M. psuje i čuo je opaljenje još dva metka, nakon čega ga je optuženi M. pozvao na tuču, u kom trenutku se pojavio P.Č. koji je poveo optuženog M.. Pojasnio je da je tom prilikom primijetio da je oštećeni M.Š. ranjen u predjelu desnog ramena, jer mu je u tom predjelu majica bila krvava. Dalje je naveo da se ne može izjasniti koje je marke bio pištolj, jer se slabo razumije u oružje, ali zna da je bio kafene boje i da je imao „bure“, te da nije provjeravao da li u njemu ima metaka u trenutku kada je vidio da ga je njegov kum zaboravio u vozilu i da je nakon svega što se izdešavalo „popizdio“ pa je pištolj bacio u more.

Optuženi K.S. je na glavnim pretresima održanim dana 11.05.2015. godine, 03.03.2016. i 16.05.2019. godine, ponovio odbranu sa ranijeg glavnog pretresa, s tim što je dodao, da mu se kritičnom prilikom optuženi M.I. , obratio drsko, u trenutku dok je sjedio za stolom, govoreći mu povišenim tonom da krene prema ponti, zbog čega je pomislio da optuženi M. hoće da se bije, a da pritom nije znao da objasni, zbog čega je to zaključio, da nakon toga nijesu više razgovarali i da oštećenog Š. više nije vidio, obzirom da je Š. ostao da sjedi u bašti lokala, a da ga je ugledao tek kada je bio povrijeđen.

Branilac optuženog K.S. adv. Dragoljub Đukanović je ostao pri ranije datoj završnoj riječi u kojoj je ukazao sudu na ukidno rješenje Apelacionog suda, gdje je navedno da se kritični događaj mora posmatrati u cjelini. Naveo je da nije najbitnije ko je prvi pucao, jer optuženi K. ničim nije skrivio napad, već je bio u strahu, a da je bilo očigledno da u njihovim odnosima nešto nije bilo kako treba. Naveo je da mu je predstojao napad što podrazumijeva nužnu odbranu. Kada su izašli njegov branjenik je uzeo pištolj iz vozila, ali se povlačio unazad, što kada se događaj poveže u cjelini upućuje da je upravo on postupao u nužnoj odbrani, zbog čega je tražio oslobadjaću presudu. Dodao je da ni u ovom ponovljenom postupku nije utvrđeno da su optuženi K. i M. ispalili projekte u pravcu jedan drugog ili ljudi koji su tu bili prisutni na licu mjesta, te da bi se eventualno moglo raditi o nekom drugom krivičnom djelu, a ne o krivičnom djelu ubistvo u pokušaju.

Optuženi K.S. je prihvatio završnu riječ branioca.

Optuženi M.I. u prethodnom postupku nije iznosio odbranu, branio se ćutanjem.

Na glavnom pretresu održanom dana 21.09.2010. godine optuženi M.I. je naveo, da je kritičnog dana, negdje oko 5 časova, na putu do kuće, sa svojim vozilom prolazio pored objekta "V...M..." i tada je primjetio kako za jednim stolom sjedi optuženi K.S., sa oštećenima R.D. i Š.M.. Pojasnio je da je prethodno čuo neke priče po gradu, pa kada je vidio optuženog K., zaustavio je svoje vozilo ispred objekta, nakon čega je prišao stolu gdje je sjedio, da bi ga pitao da li su te priče tačne. Naveo je da se, kada je prišao stolu, pozdravio sa oštećenima Š. i R., a K. je rekao da pođe sa njim prema ponti, jer mu je bilo neprijatno da o tim stvarima razgovara pred drugim licima. K. je tada bez riječi ustao od stola i krenuo korak, dva, ispred njega, u pravcu gdje su se nalazila parkirana vozila, nakon čega je u jednom trenutku iznenada potrčao, napravio iskorak na desno ka svom vozilu, otvorio vrata i izvadio pištolj, što je njega potpuno iznenadilo, pa mu se obratio riječima "Stani, šta to radiš, kojom prilikom je optuženi K. držao pištolj u desnoj ruci uperen ka zemlji. U tom trenutku je oštećeni R.D. stao ispred njega okrenut mu licem, a leđima ka optuženom K., pa ga je upitao „šta ti je, šta to radiš“, te kako je imao pištolj koji mu se nalazio iza leđa, desnom rukom ga je uzeo, ali ga je držao uperenog ka zemlji. Nakon toga, optuženi K. je krenuo korak, dva unazad, a potom je došao i oštećeni Š. i rekao "stanite, jeste li poludjeli, šta to radite", nakon čega je oštećeni Š. krenuo ka optuženom K. i u tom trenutku je čuo dva pucnja, da bi nakon toga repetirao pištolj i ispalio dva hica u vazduh, sa rukom podignutom u visini ramena, kao znak upozorenja optuženom K. u, da bi mu stavio do znanja da i on ima pištolj. Naveo je da se ne može izjasniti u kom položaju je bila ruka optuženog K., jer ga nije mogao vidjeti, zato što su se se oštećeni R. i Š. nalazili između njih. Dalje je naveo da nakon što je ispalio dva hica, u tom trenutku je oštećeni Š. rekao: „I. ne pucaj, pogodićeš mene“, nakon čega je izvadio šaržer iz pištolja i kako mu je metak ostao u cijevi, ispalio je hitac u more, a kako se tom prilikom iznervirao, bacio je pištolj na vozilo „G...“ crvene boje koje je tu bilo parkirano i pozvao K. da se fizički obračunaju. Tada je vidio da oštećeni Š. gura K. od mjesta događaja, a onda se okrenuo i uzeo pištolj u kom trenutku je vidio i oštećenog R. koji je stajao pored crvenog „G...“. Nakon što je uzeo pištolj, isti je stavio za pojas, a u tom trenutku se odnekud pojavio Č., pa je sa njim krenuo put auta da bi pošao kući. Pojasnio je da se K. u za stolom obratio normalnim tonom, te da je tačno da mu je rukom pokazao ka mjestu gdje je htio da porazgovaraju, a koje je bilo udaljeno nekih par metara odatle, ali da nije imao namjeru da se fizički obračuna sa njim, niti da puca, već samo da popriča, te da je mu je u trenutku kada je vidio pištolj kod K. i kada mu je rekao „stani šta to radiš“, K. tada rekao „neće mene niko da bije“. Takođe je pojasnio da u trenutku kada je čuo pucnje, rastojanje između njega i optuženog K. bilo 8-10 metara i u tom trenutku je bio okrenut licem ka oštećenom R. u koji se nalazio neposredno ispred njega, dok je oštećeni Š. bio udaljen nekih 3 metra od K., te da je siguran da kada je ispalio dva hica, desno od njega, nije bilo nikoga. Dalje je naveo da se u trenutku kada je ispalio hica, nalazio između vozila „A...“, čiji je vlasnik optuženi K., koje se nalazilo sa njegove lijeve strane, i vozila „G...“, sa njegove desne strane, licem okrenutim ka optuženom K., a leđima okrenutim ka moru. Pojasnio je da ga je u trenutku kada je čuo dva pucnja

navratila panika, i da je to razlog zbog kojih je on ispalio dva hica. U trenutku kada je ispalio ta dva hica, vidio je optuženog K., jer se u tom momentu oštećeni Š. pomjerio malo udesno i tada je vidio da se K. okreće i trči u pravcu Tivta, te da ne zna koja je bila njegova namjera, da li da se sakrije ili nešto drugo, ali zna da se on udaljavao od njega. Dalje je naveo, da je tačno da je pozivao K. nakon svega na tuču, ali iz razloga što je bio revoltiran, jer je pucao na njega, te je bacio pištolj i krenuo ka njemu da se fizički obračunaju. Pojasnio je da je pištolj imao kod sebe iz razloga što je kritičnog dana, prije nego što je ugledao K., išao po pazar, te da ne zna koji je tačno pištolj u pitanju, zna samo da je isti bio kalibra 7,65, a koji pištolj je nabavio na crno godinu dana prije kritičnog događaja, jer su kladionice koje drži, prethodno bile četiri puta opljačkane, te da je pištolj koji je K. imao kod sebe, bio revolver.

Na pretresu održanom dana 11.05.2015. godine, optuženi M.I. je naveo da je razlog zbog kojeg je zvao K. da izađe iz kafane, taj, što je želio da porazgovara sa njim, te da mu nije bila namjera da koristi pištolj, jer da je htio da puca, pucao bi u njega na mjestu gdje ga je i našao u kafani, budući da mu je pištolj bio pun. Pojasnio je da se optuženom K. u kafani javio normalnim tonom, bez vrijeđanja i rekao mu "ajde Slobo da porazgovaramo" pokazujući mu rukom prema Ponti. Smatra da se optuženom K. u obratio normalnim tonom, te da se sjeća da je oštećeni R. bio ispred njega, ali da se ne može izjasniti gdje je bio oštećeni Š., ali u trenutku kada je izvadio šaržer Š. je već tada bio kod K. .

Na glavnim pretresima održanim dana 03.03.2016., 28.09.2017. i 16.05.2019. godine optuženi I.M. je ostao pri svojoj ranijoj odbrani, s tim što je dodao da se ne osjeća krivim za izvršenje krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret optužnicom, jer mu nijednog trenutka nije bila namjera da liši života optuženog K., te da da je samo ispalio dva metka u vazduh, a zatim ostavio pištolj na krov automobila i krenuo da se fizički obračunava sa optuženim K..

Branilac optuženog M.I. adv. Danilo Mićović je u završnoj riječi naveo, da je optuženi M. postupao u nužnoj odbrani, jer to proizilazi iz dokaza provedenih u postupku, da je on prišao K. u kafani i zvao ga da izađu napolje kako bih razgovarali, a da pri tome niko od prisutnih nije primjetio da M. ima pištolj. Naglasio je da tek kada je K. otišao do svoga vozila, uzeo pištolj i zaklonio se iza stuba i nakon repetiranja pištolja od strane K., M. je uzeo pištolj i držao ga u ruci spuštenu na dolje kako su i to svjedoci naveli. Kako su se u tom trenutku ispred njega nalazili Š. i R. , onda logično proizilazi da je tačno ono što je naveo njegov branjenik, da je pucao u vis, a ne u pravcu K., jer bi u suprotnom neko od te dvojice bio povrijeđen. Mišljenja je da K. nije potegao pištolj, da se u tom slučaju vjerovatno kritični događaj ne bi ni desio, već bi oni to verbalno raspravili i da kada se ove činjenice dovedu u vezu sa nalazom vještak psihijatar, nesporno je da se nalazio u stanju afekta straha i jake razdraženosti zbog čega smatra da u njegovim radnjama nema elemenata protivpravnosti. Dodao je da u radnjama optuženog M.I. nisu ostvarena ni objektivna ni subjektivna obilježja bića krivičnih djela koja mu se optužnicom stavljaju na teret, pa je predložio sudu da u smilu odredbe “ u sumnji povoljnije za okrivljenog”, optuženog M.I. oslobodi od optužbe.

Optuženi M.I. je prihvatio završnu riječ branioca.

U dokaznom postupku sud je proveo sledeće dokaze: na saglasan predlog stranaka pročitao iskaz svjedoka oštećenog Š.M. sa zapisnika o saslušanju svjedoka pred istražnim sudijom Višeg suda u Podgorici Ki.br 71/10 od 17.05.2010. godine, kao i sa zapisnika sa ranijih glavnih pretresa, te zapisnika o rekonstrukciji događaja sa lica mjesta i zapisnika sa glavnog pretresa od 03.03.2016. godine, iskaz svjedoka oštećenog R.D. sa zapisnika o saslušanju svjedoka pred istražnim sudijom Višeg suda u Podgorici Ki.br 71/10 od 17.05.2010. godine i sa zapisnika o glavnom pretresu od 03.03.2016. godine, pročitao iskaze svjedoka G.D. sa sa zapisnika o saslušanju svjedoka pred istražnim sudijom Višeg suda u Podgorici Ki.br 71/10 od 17.05.2010, svjedoka T.D. sa zapisnika o saslušanju svjedoka pred istražnim sudijom Višeg suda u Podgorici Ki.br 71/10 od 18.05.2010, svjedoka Č.P. sa zapisnika o saslušanju svjedoka pred istražnim sudijom Višeg suda u Podgorici Ki.br 71/10 od 17.05.2010. godine, pročitao zapisnik o uvidjaju Uprave policije Ispostave Kotor 28-03 br. 240/10 -1816 od

30.04.2010 godine, službenu zabilješku Uprave policije Područna jedinica Herceg Novi- Ispostava Kotor 28-03 broj 240/10-1816 od 30.04.2010 godine, potvrdu Uprave policije - Ispostave Kotor br. 240/10-1816 od 01.05.2010 godine o privremeno oduzetim predmetima od M.I. , nalaz i mišljenje sudsko - medicinskog vještaka dr. K.N. Ki.br. 71/10 od 11.05.2010 godine o povredama oštećenog Š.M. i dopunu nalaza i mišljenja sudsko medicinskog vještačenja od 14.10. 2010. godine i 03.05.2018. godine, saslušao sudsko - medicinskog vještaka dr. K.N.. Pročitao izvještaj Uprave policije- Forenzičkog centra Danilovgrad br. 244/10-27-1816 od 14.06.2010. godine o vještačenju pištolja " CZ" M 50 cal. 7,65mm, izvještaj Uprave policije - Forenzičkog centra Danilovgrad br. 244/10-27-1815 od 22.06.2010 godine o analizi "parafinskih rukavica "skinutih sa šaka ruku oštećenog Š.M. i okrivljenih M.I. i K.S. sačinjenog od strane vještaka Lj.I., izvještaj Forenzičkog centra Danilovgrad br. 244/10-27-1814 od 14.06.2010 godine o trasološkom vještačenju izuzete garderobe od oštećenog Š.M.. Pročitao zapisnik o rekonstrukciji događaja na lica mjesta od 19.11.2010 godine, zapisnik o rekonstrukciji događaja na licu mjesta od 18.04.2018.godine. Izvještaj o balističkom vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad od 10.06.2010 godine, 30.11.2010. godine i dopunu nalaza i mišljenja vještaka balističke struke od 29.05.2018.godine, saslušao vještaka balističke struke B.B. , pročitao izvod iz kaznene evidencije Ministarstva pravde Crne Gore za optuženog K.S. od 02.10.2017.godine, izvod iz kaznene evidencije Ministarstva pravde Crne Gore za optuženog M.I. od 02.10.2019. godine, nalaz i mišljenje tima vještaka psihijatrijske struke profesora dr. S.M., dr. Ž.G. i psihologa B.S.I. od 28.11.2012 godine koji su obavili sudsko – psihijatrijsko vještačenje optuženog K.S., te usmena izjašnjenja vještaka na ranijim glavnim pretresima, pročitao nalaz i mišljenje tima vještaka psihijatrijske struke profesora dr. S.M., dr. Ž.G. i psihologa B.S.I. od 11.02.2013 godine i izjašnjenje dr. M.S. sa zapisnika o glavnom pretresu od 03.09.2013.godine.

Svjedok oštećeni M.Š. je na zapisniku o saslušanju svjedoka pred istražnim sudijom Višeg suda u Podgorici Ki.br 71/10 od 17.05.2010. godine naveo, da je on vlasnik objekta "V...M..."koji se nalazi u Prčnju, te da su dana 30.04.2010. godine, dok je zalivao cvijeće kod restorana, pored njega prošli, u vozilu marke "audi", optuženi K.S. i oštećeni D.R., da su zaustavili vozilo pored bašte, kada mu se optuženi K.S. obratio riječima "đe si brate srbine", jer se tako stalno šale, na šta mu je on odgovorio "ajte braćo crnogorci, svratite na piće", nakon čega je optuženi K. parkirao svoje vozilo na parkingu ispred restorana. Pojasnio je da su se na parkingu nalazila još dva vozila, njegovo vozilo, "G..." crvene boje i vozilo "F..." koje pripada njegovom sinu, a optuženi K. se parkirao između ta dva vozila. Kada su ušli u restoran, sva trojica su sjeli za jednim od stolova na terasi, da bi se u jednom trenutku pojavio optuženi I.M.i pozvao optuženog K. da izađu napolje, ali kako je znao da su oni odavno prijatelji, tome nije pridavao značaj, dok u jednom trenutku nije nastala trka. Naveo je da je D.R. potrčao ka parkiranom "G..." na parkingu, a on za njim, gdje su zatekli optužene K. i M. sa pištoljima. Tada je vidio da je optuženi M.I. drži pištolj u desnoj ruci, okrenut prema zemlji, dok se optuženi K.S. za to vrijeme povlačio nazad držeći pištolj u ruci, sve dok se nije zaklonio iza jednog stuba. Dalje je naveo, da se on u tom trenutku nalazio između njih dvojice, dok se D. nalazio blizu Igora M., a optuženi M.I. i K.S. su bili udaljeni jedan od drugog nekih 10-11 metara, te da je u jednom trenutku počeo da viče na njih "Što vam je, jeste li poludjeli, što će vam pištolji, nemoj ko metka da je opalio", nakon čega kreću pucnji sa obje strane. Naveo je da ne zna ko je prvi pucao, jer se u tom trenutku sagnuo kako bi izbjegao pucnje, da bi se potom u jednom trenutku podigao i tada je vidio R. pored M., nakon čega je jurnuo na optuženog K.S. i zavikao "prekinite pucanju" i tada je prestala pucnjava, nakon čega je lijevom rukom uhvatio Slobodana K. za cijev od revolvera, a desnom ga je pridržavao za ruku, kako ne bi mogao više da puca, kojom prilikom se okrenuo prema optuženom M. i rekao mu "nema više pucanja Igore, ako opališ još jedan metak, prvo ćeš mene ubiti, pa onda Slobodana K. ". U tom trenutku optuženi M.I. je okrenuo pištolj prema moru i opalio jedan metak, a onda je bacio pištolj na krov vozila "Golf " i počeo da psuje, a tada je psovao i optuženi K. . Dalje je naveo da im je tada prišao P.Č.kako bi spriječio optuženog Igora u njegovoj namjeri da se bije sa K. om i tada je rekao Peru "Pero, drži ti toga, a ja ću ovoga", pa je izveo optuženog K. ne ispuštajući iz svoje ruke K. pištolj, iako se on trzao, a u tom trenutku je pomišljao da K. gurne u more, što ipak nije uradio, budući da je on kod sebe imao pištolj, kojim bi se mogao povrijediti, a nije ni bio siguran da li je optuženi M.I. bio savladan, pa se bojao da on može ubiti K. ako mu uzme pištolj. Pojasnio je da u tom trenutku nije ni bio svjestan da je ranjen, dok

mu optuženi K. nije rekao "kukavice moja ti si ranjen", na šta je on pomislio da je to samo žargon i da K. hoće da ga "isfolira", kako bi ga se oslobodio i krenuo ka optuženom M.. Međutim, tada je ipak vidio da je ranjen, ali i dalje nije dao K. da ide narijed ka optuženom M., iako je vidio da njega tamo više nema i da je Č. uspio da ga skloni. Dalje je naveo, da je nakon toga optuženi K. pozvao oštećenog R. govoreći mu: "D. dovedi mi to auto ovamo", a zatim sjeo u svoje vozilo i uputio se u pravcu Tivta, dok je optuženi M. napustio kritično mjesto sa PČ.. Kada se sve smirilo, vidio je da na desnom ramenu, sa prednje strane ima povredu, a u međuvremenu je došla policija i odvela ga u Kotorsku bolnicu.

Svjedok-oštećeni M.Š. je na glavnom pretresu od 30.06.2011. godine, ponovio svoj iskaz iz prethodnog postupka, s tim što je dodao da ništa posebno nije skrenulo njegovu pažnju, prije nego što je čuo da su se zalupila vrata od automobila, a kad je čuo lupu, istovremeno je sa lupom vrata reagovao i oštećeni D.R., pa se i on okrenuo i pošao za njim. U tom trenutku je vidio da optuženi M. repetira pištolj, dok se K. povlačio unazad sa pištoljem u desnoj ruci okrenutim ka dolje. U trenutku kada je optuženi M. repetirao pištolj, optuženi K. se nalazio na sredini terase, između mjesta gdje je stajao M. i stuba, iza kojeg se optuženi K. kasnije sklonio. Pojasnio je da je u trenutku kada je prvi put čuo pucnje, rastojanje između K. i M. bilo oko 10-11 metara, a u tom trenutku je K. bio iza stuba, a M. iza vozila, a u trenutku kada je bio pogođen, optuženi M. se nalazio iza njega, a optuženi K. i dalje iza stuba. Nije se mogao izjasniti ko je prvi pucao, jer se pucalo i sa jedne i sa druge strane, te da se tom prilikom obojici obratio sa riječima "bačite pištolje, šta će vam oružije", da bi po prestanku pucnjave i jedan i drugi pokušavali da krenu jedan put drugoga, s tim što je on držao optuženog K., Č.P. optuženog M.. Pojasnio je da je poziv na tuču od strane optuženog M. bio upućen optuženom K. nakon, što je završena pucnjava.

Na pretresu od 14.06.2012 godine, se dodatno izjašnjavao i naveo da su optuženi M.I. i K.S. imali pištolj u rukama i da su bili okrenuti licem u lice jedan prema drugom, a kako su oni mijenjali položaj, ne može precizno da se izjasni kako su bila okrenuta usta cijevi pištolja, zna samo da optuženi M. pištolj uperio prema dolje, a optuženi K. se povlačio unazad i pištolj je držao ispred sebe, ali on nije bio uperen u optuženog M., i u tom trenutku nije bilo ispaljenja metaka. Pojasnio je da je u trenutku kada je čuo da je optuženi I. repetirao pištolj, optuženi K. je stigao do stuba, možda već iza stuba ili negdje u blizini, dok je on bio okrenut leđima optuženom M..

Na glavnom pretresu održanom dana 11.05.2015. godine, svjedok oštećeni M.Š. je naveo, da se zbog proteka vremena ne može sjetiti svih detalja i da ne može tačno navesti koliko je pucnjeva čuo, jer ih je bilo više, a da pod „više“ podrazumijeva 5,6,7,8 pucnjeva. Pojasnio je da se u trenutku kada je počela pucnjava, nalazio između optuženih K. i M., odnosno, optuženi M. mu je bio iza ledja, dok se optuženi K. nalazio ispred njega iza jednog stuba, da je u trenutku kada je započela pucnjava čučnuo ispred svog automobila marke "G..." koji mu je bio iza ledja, da je u tom trenutku najvjerovatnije ranjen, iako on u tom trenutku nije znao, već je mislio da je imao srčani napad. Pojasnio je, da je u trenutku kada je čuo da su se zalupila vrata od vozila optuženog K., bio okrenut leđima mjestu gdje je auto bilo parkirano, da se ne može sjetiti tačno kako se optuženi M. kritičnog dana obratio optuženom K. u kafani, osim da je ton optuženog M. bio naredbodavan, ali nije slutio šta će se toga dana desiti, niti se mogao izjasniti, u kom položaju je bila ruka K. kada mu je vidio pištolj u ruci. Kao oštećeni nije se pridružio krivičnom gonjenju optuženih, niti je u odnosu na njih postavio imovinsko-pravni zahtjev.

Saslušan na glavnom pretresu dana 03.03.2016. godine, svjedok oštećeni Š.M. se izjasnio, da se zbog proteka vremena od predmetnog događaja ne može sjetiti detalja.

Nakon što su svjedoku oštećenom predloženi njegovi iskazi kako iz prethodnog postupka, tako i sa ranijih glavnih pretresa, isti se izjasnio, da je u tim iskazima iznio sva svoja saznanja vezano za predmetni događaj,

odnosno da se događaj desio upravo na način kako je to naveo u svojim ranijim iskazima.

Svjedok oštećeni D.R. je u iskazu u prethodnom postupku naveo, da je dana 30.04.2010. godine, sa optuženim SK. nakon što su prethodno obavili neki posao vraćajući se prema Kotoru, njegovim vozilom marke " " prolazili kroz, gdje su ispred objekta "V...M..." zatekli oštećenog Š. a kako pere terasu. Optuženi K. je zaustavio vozilo, nakon čega im je prišao oštećeni Š. i pozdravio se sa njima i pozvao ih da svrate, pa su parkirali kola i pridružili mu se na terasi konobe "V...M...". Naveo je da nije obraćao pažnju o čemu su K. i Š. razgovarali, da bi u jednom trenutku podigao glavu i primjetio optuženog M.I., kako stoji na metar, metar ipo od njihovog stola. Pojasnio je da optuženog M. poznaje, te da njihovo poznanstvo datira tri godine prije kritičnog događaja, da mu je bilo poznato da se optuženi M. poznaje sa optuženim K. i da su do skoro bili u dobrim odnosima, s tim što njihovi odnosi u zadnje vrijeme nijesu bili dobri. Dalje je naveo, da se optuženi M. tom prilikom ponašao arogantno, obzirom na ton sa kojim se obratio optuženom K., rekavši mu "Slobo, diži se" pokazavši mu desnom rukom da krene u pravcu parkinga i ponte, što je optuženi K. bez riječi prihvatio, ustao i krenuo ka parkingu. Dalje je naveo i objasnio, da mu je sve to bilo neobično, zbog čega je ustao i krenuo za njima i odmah primjetio da optuženi M. za pojasom ima pištolj, te da je u jednom trenutku optuženi K. napravio iskorak prema svojim kolima i uhvatio se za kvaku od vrata vozača, s tim što nije znao da kaže, da li ih je i otvorio, obzhirom da je bio skoncentrisan na optuženog M. . Dalje je naveo, da je optuženi M., nakon što je vidio da se optuženi K. hvata za kvaku, istom obratio riječima "stani", a zatim je izvadio pištolj, da bi odmah potom, on zajedno sa Š.M. počeo moliti optuženog M. da ne puca, kojom prilikom je optuženog M. uhvatio za ramena, dok su bili licem u lice okrenuti, zbog čega nije mogao da vidi gdje su se u tom trenutku nalazili optuženi K. i oštećeni Š., osim što je iza sebe čuo neku priču, pa je pretpostavio da su se oštećeni Š. i optuženi K. udaljili. U jednom trenutku je čuo kako optuženi M. poziva optuženog K. riječima "pičko vrati se", na šta mu je i optuženi K. nešto dobacivao, nakon čega su se čula dva pucnja koja je ispalio optuženi Igor M., nakon čega ga je oštećeni Š. pozvao i rekao mu da ne puca više, kada je optuženi M. opalio još jedan metak u vazduh i stavio pištolj za pojas, nakon čega je pozvao optuženog K. na tuču, da bi u jednom trenutku primjetio kako iz pravca Kotora optuženom M. u prilazi P.Č., koji ga odvodi u pravcu Kotora, za koje vrijeme mu se optuženi M. opirao. Pojasnio je da optuženi K. nije pucao i da kod njega nije primjetio nikakvo oružje, budući da je bio skoncentrisan na optuženog M.. Dalje je pojasnio, da nije vidio da je optuženi K. otvorio vrata od svog automobila, osim što se uhvatio za kvaku, te da je čuo trzaj kao kad se vrata otvaraju. Nije mogao da opiše položaj ruke optuženog Mraković Igora u trenutku kada je ispalio dva hica iz pištolja, kao ni u kojem ih je pravcu ispalio, obzirom da su u tom trenutku bili okrenuti lijem u lice jedan drugom, na rastojanju manjem od pola metra i leđima okrenut mjestu gdje je bio okrenut K., te da je nakon što se sve završilo primijetio, da je Š.M. povrijeđen.

Svjedok oštećeni D.R. je na glavnom pretresu održanom dana 21.09.2010 godine naveo, da je dana 30.04.2010. godine, sjedio na terasi sa optuženim K. om i oštećenim Š. kada je primijetio da njihovom stolu prilazi optuženi M.I., koji tom prilikom nije rekao ni „dobar dan“, samo se obratio optuženom K. govoreći mu „ustani“. Pojasnio je da je tada znao da će biti neprilika, jer su njih dvojica još ranije imali nekih nesporazuma. Dalje je naveo da je vidio da je optuženi K. krenuo u pravcu u kojem ga je optuženi M. usmjerio, da bi u jednom trenutku optuženi K. pobjegao udesno ka svom vozilu, zbog čega je on odmah stao ispred optuženog M.I., koji je u tom trenutku desnom rukom izvadio pištolj, koji mu se nalazio iza pasa sa lijeve strane, ali pištolj nije držao usmjeren u pravcu K., već ga je držao sa spuštenom rukom pored svog tijela. Objasnio je da se on više nije okretao put optuženog K., već je sve vrijeme bio licem okrenut ka optuženom M. i bio odmah uz njega, pa je u trenutku kada je optuženi M. preko njegove lijeve ruke ispalio dva hica.

Svjedok oštećeni D.R. je na glavnom pretresu od 08.12.2011 godine, ponovio svoj iskaz iz prethodnog postupka i ranijeg glavnog pretresa, s tim što je pojasnio, da je kritične prilike optuženi M. bio prilično

nervozan i bahat, kada se optuženom K. u obratio riječima: „S. polazi“, pokazujući mu ispruženom rukom mjesto do kojeg je trebao da pođe, da mimo toga između njih nije bilo nikakve priče, da je vidio da je optuženi K. bio zbunjen i blijed, da je potom ustao i krenuo u pravcu koji mu je optuženi M. pokazao, da je bilo očigledno da će doći do konflikta između K. i M., pa je pogledom pratio M. i tada je primijetio da on ispod košulje nosi pištolj iza pasa, sa lijeve strane, odnosno nešto nalik na pištolj, iako ga on tada nije vadio niti pokazivao, a nakon što je optuženi K. skrenuo put svog vozila, optuženi M. je izvadio pištolj velikom brzinom i rekao K. „stani“, kojom prilikom je držao pištolj u polusavijenoj ruci pri svom desnom kuku, pod uglom od 90 stepeni, pa je on stao ispred M. kako bi napravio barikadu između njega i optuženog K., nakon čega je čuo zvuk otvaranja vrata vozila. Pojasnio je da je nakon što je optuženi M. ispalio dva hitca, preko njegove lijeve ruke, istog izgubio iz vidokruga, budući da se on zaklonio iza vozila K., koje je tu bilo parkirano, jer se u tom trenutku čula još jedna detonacija za koju je siguran da se radilo o hitcu iz pištolja, nakon čega je optuženi M. podigao ruku i ispalio treći hitac, a nakon toga pištolj stavio na krov od „G...“. Dalje je naveo, da se u trenutku ispaljenja dva hica od strane optuženog M., oštećeni Š. nalazio na nekih 2-2,5 m na glavnom putu, gledajući u pravcu Kotora, dok se nije mogao izjasniti gdje se Š. nalazio u trenutku navedene detonacije. Upitan od strane suda da objasni razlike u svom iskazu na glavnom pretresu u odnosu na iskaz koji je dao kod istražnog sudije svjedok oštećeni se izjasnio, da prilikom davanja iskaza kod istražnog sudije nije pitan na sve okolnosti, te zato neke činjenice nije pomenuo u tom iskazu, ali da se događaj desio onako kako ga je predstavio na glavnom pretresu. Kao oštećeni nije se pridružio krivičnom gonjenju optuženih niti je u odnosu na njih postavio imovinsko pravni zahtjev.

Na glavnom pretresu održanom dana 11.05.2015. godine, svjedok oštećeni je naveo, da je u trenutku kada je stajao ispred optuženog M., licem u lice, raširenih ruku kao barikada, čuo da Š. moli M. da ne puca, nakon čega su se čule detonacije, te da je jedna bila različita od druge dvije. Pojasnio je da su prve dvije detonacije, bile na nekih pola metra od njega jer je stajao ispred optuženog M. u visini svojih ramena, a ruke su mu prelazile preko krova od "G...", a da je tu drugačiju detonaciju ispalio optuženi K., jer je dolazila sa njegove lijeve strane, nakon čega je optuženi M. ispalio hitac u vazduh i stavio šažer od puštolja na vozilo, a pištolj za pas. Pojasnio je da je prema optuženom M. u bio okrenut licem u lice, a da je pola metra bio udaljen od njega u trenutku kada je počela pucnjava, dok je optuženi K. bio udaljen nekih 8 metara od njih.

Nakon što je od strane suda pozvan da objasni razlike u kazivanju na ranijem glavnom pretresu i u istrazi, svjedok oštećeni je naveo da kada je bio kod istražnog sudije nije bio puno pitan i da nije bio skoncentrisan, ali da su mu se sada „sklopile kockice“, te da je kritične prilike čuo ukupno 4 detonacije.

Na glavnom pretresu održanom dana 03.03.2016. godine svjedok oštećeni R.D. je izjavio kao u ranijem postupku, s tim što je dodao da nakon što je optuženi M. ispalio dva metka iz pištolja, on je instiktivno zatvorio oči i sagao se, nakon čega je čuo još jednu kao eksploziju koja je dolazila sa lijeve strane, iz pravca gdje se nalazio optuženi K., dok je optuženi M. nakon toga ispalio još jedan metak u vis, te da se nakon rekonstrukcije predmetnog događaja prisjetio svega, pa i toga da je optuženi K. kritičnom prilikom pucao. Dodao je da mu je poznato da su optuženi M.I. i K.S. bili u dobrim odnosima, ali da su se njihovi odnosi pokvarili prije spornog događaja zbog kupovine kuće, koja je bila upisana na ime optuženog M.. Nije se pridružio krivičnom gonjenju i nije tražio naknadu štete.

Svjedok P.Č. je u svom iskazu u prethodnom postupku naveo, da je dana 30.04.2010. godine sjedio kući, koja se nalazi nekih 30-40 metara od restorana "V...M..." i gledao televizor, da bi u jednom trenutku njegova trogodišnja ćerka ušla u kuću, uplakana govoreći „tata, tata puca se“, nakon čega je on izašao na terasu i čuo 3-4 pucnja. Pojasnio je da su mu ti pucnji ličili na pucnje iz pištolja manjeg kalibra, da mu se čak učinilo da pucaju petarde i da su pucnji dolazili sa njegove lijeve strane, odnosno iz pravca Tivta. Dalje je naveo, da je zatim izašao napolje na put i čuo kako mu neko govori: „de ćeš P. puca se“, a nakon toga vidio oštećenog

Š.M., kako sa optuženim K. om ide od restorana "V...M..." ka T..., a potom i optuženog M. , koji mu je komšija i školski drug, kako stoje pored svog vozila, a nedaleko od njega i R.D.. Prišao je optuženom M. i počeo da ga povlači prema vozilu, za koje vrijeme je optuženi M. psovao optuženog K. . Potom su ušli u vozilo M. i odvezli se do njegove kuće, gdje je M. ostavio kući, dok se on pješke vratio do restorana „V...M..." gdje se sreo sa M.Š. i shvatio da je pogođen u rame. Dalje je naveo i objasnio, da u trenutku kada je izašao iz kuće kod optuženih M. i K. nije vidio oružje. Ovaj svjedok je na glavnom pretresu održanom dana 16.06.2011. godine, ponovio svoj iskaz dat u prethodnom postupku.

Svjedok D.G. je u svom iskazu u prethodnom postupku naveo, da je dana 30.04.2010. godine, bio u restoranu „V...M..." čiji je zakupac, da je popravljao neki kompjuter, zbog čega nije obraćao pažnju šta se dešava napolju, da bi u jednom trenutku čuo glas oštećenog Š.M. koji je vikao, a odmah nakon toga i tri pucnja, zbog toga je ustao i sklonio svoju suprugu T.D. u, koja je bila u restoranu, a nakon toga izašao napolje gdje je vidio Č.P., koji je držao optuženog M.I. , a na drugoj strani u pravcu Tivta, na 20-tak metara od restorana „V...M..." oštećenog Š.M. koji je držao optuženog K.S.. Dalje je naveo je da je Č.P. ugurao optuženog M. u njegova kola, da mu je optuženi M. sve vrijeme pružao otpor, da su potom otišli sa lica mjesta, nakon ečgas se okrenuo prema Š. u i vidio da je ranjen. Objasnio je, da po izlasku iz restorana kod optuženih M. i K. nije vidio oružje. Saslušan na glavnom pretresu održanom dana 30.06.2011. godine, svjedok je ponovio svoj iskaz iz prethodnog postupka.

Svjedok D.T. je u svom iskazu u prethodnom postupku navela, da je dana 30.04.2010. godine, bila u restoranu "V...M..." u kojem je radila kao konobar, a koji restoran su ona i njen suprug Dejan Grandis zakupili od oštećenog Š. M, da je vidjela da je Š.M. došao na terasu konobe i naručio pivo, da se u tom trenutku ispred konobe zaustavilo jedno vozilo, te da je oštećeni Š. pozvao ljude iz toga vozila da svrate i popiju piće, da bi potom izašli na terasu lokala, kako bi odnijela pivo oštećenom Š. i tom prilikom vidjela da na terasi sa Š. om sjede još dva čovjeka, koje je pitala što će da piju, nakon čega je ušla u konobu kako bi ih uslužila. Dalje je navela, da je u Konobi bio i njen suprug D.G., koji je radio nešto oko laptopa, da bi u jednom trenutku začula pucnje, dva ili tri, nije bila sigurna, zbog čega se sakrila u dno konobe. Objasnila je, da je tom prilikom ispred konobe čula neku galanu, ali da nije vidjela što se ispred konobe dešavalo, da bi nakon nekog vremena kada je sve prestalo, kroz vrata konobe vidjela Č.P., koji je držao optuženog M.I. , kojeg je znala iz vidjenja.

Saslušana na glavnom pretresu održanom dana 30.06.2011. godine je ponovila svoj iskaz iz prethodnog postupka, s tim što se nije mogla izjasniti koliko je pucnjeva čula kritičnom prilikom, navodeći da je sigurna da ih je bilo dva, a moguće i više, obzirom da to nije mogla jasno da čuje, jer je napolju bila jaka galama.

Iz sadržine zapisnika o uvidjaju Uprave policije Ispostave Kotor 28-03 br. 240/10 -1816 od 30.04.2010 godine, izvještaj o kriminalističko-tehničkom pregledu lica mjesta proizilazi, da je lice mjesta predmetnog događaja ugostiteljski objekat „V...M..." koji se nalazi u prizemlju dvospratne kuće, u naselju P..., pri samoj ivici sa lijeve strane lokalnog puta K...-M... r...-L..., gledano iz pravca Kotora, da se preko puta navedenog objekta, nalazi terasa koja pripada ugostiteljskom objektu, naslonjena na pet betonskih stubova i jedan metalni koji se nalazi na početku terase, gledano iz pravca Kotora, a koja terasa se nalazi između lokalnog puta i obale mora i koja je sa tri strane (strana do puta i strane desno i lijevo gledajući iz pravca ulaza) ograđena betonskim žardinjerama obloženim kamenom, u kojima je zasađena "živa ograda, a na istoj su se nalazila četiri drvena stola sa klupama. Pored drugog stola do mora, gledajući iz pravca ulaza na kamenom pločniku uočene su dvije kapljice tamno-crvene boje tečnosti nalik na krv, obilježene brojevima 3 i 4. Iza drugog stola do puta, gledajući iz pravca ulaza, na kamenom pločniku pored stola, pronađen je manji komad metala sive boje, koji liči na dio projektila, i isti je obilježen br. 5, dok je u žardinjeri koja se nalazi do puta, iza pomenutog stola pronađen manji komad metala bakarne boje, koji liči na dio projektila, obilježen br. 6, a u neposrednoj blizini u istoj žardinjeri, nalazi se metalna kutija sive boje, na kojoj je sa desne strane, gledajući iz pravca puta, na visini od oko 0,95 cm od pločnika, vidljivo oštećenje u vidu rupe, obilježeno brojem 7. Na zadnjem betonskom stubu do puta gledano iz pravca K... u pravcu L... na visini od oko 1,35 m, vidljivo je oštećenje

(odvaljen manji komad betona), obilježeno brojem 8. Odmah pored terase, u pravcu K... nalazio se parking prostor, okrenut u pravcu mora na kojem se nalazilo parkirano vozilo marke „V...G...“ – karavan, crvene boje, reg. oznake KO ..., iza kojeg vozila se na betonskom pločniku parkinga, pored žardinjere od terase, na udaljenosti 2,30 m od ivice puta, nalazila čaura bakarne boje, cal 7.65 mm. Na parking – prostoru na udaljenosti od oko 4 m od ivice terase nalazila se čaura bakarne boje, cal. 7. 65 mm. Iz porodične kuće oštećenog Š.M. koja se nalazi u mjestu P..., SO K... izuzeta je majica kratkih rukava, svijetlo zelene boje sa etiketom „Lacoste“ na kojoj je u predjelu desnog ramena bilo vidljivo oštećenje u vidu rupe, obilježeno oznakom A.

Iz sadržine službene zabilješke Uprave policije-Područna jedinica Herceg Novi-Ispostava Kotor 28-03 broj 240/10-1816 od 30.04.2010. godine, proizilazi, da je dana 30.04.2010. godine u Opštoj bolnici u Kotoru u večernjim satima dovezeno lice Š.M. , sa ustrelnom ranom u predjelu desnog ramena, te da je medicinskim pregledom iz rane izvadjeno zrno-projektil ispaljen iz vatrenog oružja, koji je predat ovlašćenim policijskim službenicima Ispostave Kotor.

Iz sadržine potvrde Uprave policije-Ispostave Kotor br. 240/10-1816 od 01/05/2010 godine o privremeno oduzetim predmetima na ime optuženog M.I. , proizilazi, da su ovlašćeni policijski službenici ispostave Kotor, dana 01.05.2010. godine, od optuežnog M.I. privremeno oduzeli pištolj marke „vzor“ cal. 7,65 mm sa okvirom od 6 metaka bez fabričkog broja, koji im je optuženi dobrovoljno predao.

Iz sadržine Nalaza i mišljenja, sudsko - medicinskog vještaka dr. K.N. Ki.br. 71/10 od 11.05.2010 godine o povredama oštećenog Š.M., koji je dat na osnovu neposrednog uvida u Izvještaj ljekara specijaliste, Prijemne ambulate Odjeljenja urgentne medicinske pomoći JZU- Opšte bolnice Kotor, broj protokola 362 od 30.04.2010. godine, utvrđuje se, da je oštećeni Š.M. dana 30.04.2010. godine zadobio ustrijelnu ranu u predjelu prednje strane desnog ramena, sa ulaznim otvorom ustrijeline ovalnog oblika, širine od oko 1,5 cm, na prednjoj strani desnog ramena, koji se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo u predjelu prednje strane desnog ramena, do desnog podlopatičnog predjela, gdje se u nivou zgloba između natpolečka desne lopatice i desne ključnjače, nalazio projektil, te da je pravac kanala ustrijeline sa desna na lijevo, a koja povreda u vrijeme nanošenja kvalifikuje kao laka tjelesna povreda, nanešena dejstvom projektla ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja.

Iz sadržine dopune nalaza i mišljenja istog vještaka od 14.10.2010. godine, utvrđuje se, da je vještak nakon sudsko-medicinskog pregleda oštećenog Š.M., dao mišljenje, da je oštećeni u kritičnom događaju zadobio ustrelnu ranu u predjelu prednje strane desnog ramena, da je ulazni otvor ustreline ovalnog oblika u širini oko 1,5 cm, koji se nalazi na prednjoj strani desnog ramena i koji se kanalom nastavlja unazad, kroz potkožno meko tkivo u predjelu prednje strane desnog ramena do desnog potključnjačinog predjela u spoljašnjoj trećini-ispod spoljašnjeg okrajka desne ključnjače, gdje se u mekom tkivu u nivou zgloba između natplečka desne lopatice i desne ključnjače nalazio prosjektil, da je pravac kanala utreline od naprijed put nazad, da se oštećeni Š.M. u vrijeme zadobijanja naveden ustreline nalazio u uspravnom položaju, lako nagnut gornjim dijelom tijela put naprijed, okrenut prednjom stranom tijela u odnosu na otvor usta cijevi vatrenog oružja iz kojeg je ispaljen projektil, čijim dejstvom je oštećenom nanešena ustrelina.

Iz sadržine dopune nalaza i mišljenja vještaka dr. N. od 03.05.2018. godine, koja dopuna je uslijedila nakon izvršene rekunstrukcije događaja na licu mjesta utvrđuje se, da je vještak nakon ponovnog neposrednog pregleda oštećenog Š.M. i prisustva rekonstrukciji događaja ustanovio vrhlasti ožiljak blijedo-žućkaste boje dužine 7 cm i širine 0,2 cm, sa konkavitom usmjerenim ka nadolje, a koji ožiljak se nalazi na prednjem dijelu i gornjoj strani desnog ramena, lučnog oblika, na čijem spoljašnjem kraju se nalazi blijedo-žućkasti ovalni ožiljak promjera 1,4x1,2 cm uvučen ispod nivoa okolne kože. Na osnovu izgleda ožiljka, vještak je zaključio, da je oštećeni Š.M. u predmetnom događaju zadobio: ustrijelnu ranu u predjelu desnog ramena sa ulaznim otvorom ovalnog oblika, u širini od oko 1,5 cm u predjelu prednje strane desnog ramena, koja se u

vrijeme nanošenja kvalifikuje kao laka tjelesna povreda, nanešena dejstvom projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja, u trenutku kada se oštećeni Š. nalazio u polučučecem, čučecem ili nekom od savijenih položaja, okrenut prednjom stranom svoga tijela prema ustima cijevi ručnog vatrenog oružja iz kojeg je izvršeno ispaljenje predmetnog projektila.

Vještak medicinske struke dr. K.N. je na glavnom pretresu održanom dana 16.05.2019. godine, ostao pri svojim ranijim datom pisanom nalazu i mišljenju i dopunama istog, s tim što je dodao, da u raspoloživoj medicinskoj dokumentaciji nema preciznog podatka o dubini ustrijelnog kanala, ali je na osnovu svih medicinskih činjenica iz te dokumentacije očigledno da se dno ustreline nalazi u potkožnom mekom tkivu, što bi podrazumijevalo odgovarajuću dubinu do 1,5 cm. Dalje je naveo, da u raspoloživoj medicinskoj dokumentaciji nisu opisane nikakve povrede anatomskih zglobnih struktura desnog ramena, niti povrede većih krvnih sudova i nerava, te da se u tački 1. mišljenja od 11.05.2010. godine, potkrala greška u stavu 2., pa umjesto „do desnog podlopatičnog predjela“ treba da glasi „do desnog potključnjačinog predjela“. Takođe, u medicinskoj dokumentaciji nije notirana precizna lokalizacija dna ustrijelnog kanala i shodno tome se ne može sa potrebnom preciznošću izračunati ugao iz kojeg je projektil ušao u tijelo oštećenog Š.. Dalje je naveo da je zaključak iz tačke 3. dopune nalaza od 03.05.2018. godine donio na osnovu podataka sa same rekonstrukcije i na osnovu medicinskih činjenica dobijenih neposrednim pregledom oštećenog Š.M. za vrijeme rekonstrukcije. Takođe je naveo da se na fotografijama dostavljenim uz dopunski nalaz i mišljenje od 03.05.2018. godine jasno vidi da se na prednjoj, zahvatajućim dijelom gornje strane desnog ramena, nalazi lučni grkljasti ožiljak žućkaste boje, dužine 7 cm i širine 0,2 cm sa konkavitom usmjerenim ka nadolje i upolje, a na čijem se spoljašnjem kraju nalazi ovalni ožiljak bljedožućkaste boje promjera 1,4 x 1,2 cm, koji ožiljak je uvučen ispod nivoa okoline kože. Pojasnio je da je taj ožiljak dio ukupno opisanog ožiljka koji se nalazi na spoljašnjem, tj. gornjem kraju ukupnog ožiljka, definitivno nastao zarastanjem ulaznog otvora ustreline, a ostali dio ožiljka je nastao zarastanjem tzv. insizije, koju je ljekar učinio kako bi došao do projektila i da bi ga izvadio. Dalje je pojasnio, da je pravac kanala ustreline bio od naprijed put nazad, odozgo naniže i lako sa desna u lijevo u anatomskom položaju, te da je na osnovu navedenog opredijelio položaj oštećenog Š. a u vrijeme zadobijanja povrede, a koji je opisan u tački 3 dopunskog nalaza i mišljenja od 03.05.2018. godine. Takođe je pojasnio da što se tiče povrijeđenih anatomskih struktura, ne postoji nijedan razlog da bi se projektil deformisao usljed udara i prolaska kroz te anatomske strukture, jer su iste bile meke, a s obzirom na medicinsku dokumentaciju, izgled ustrelnog otvora, koji je ovalnog oblika, te njegovu veličinu i utvrđenu deformisanost projektila, to se najvjerovatnije ne radi o direktnom dejstvu nedeformisanog projektila, a u medicinskoj dokumentaciji figurira prisustvo stranog tijela metka i „ekstipacije stranog tijela“, što znači da je bio samo jedan projektil, odnosno nisu ustanovljeni dijelovi projektila.

Sud je pisani nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke dr. K.N., dopunu nalaza i mišljenja kao i njegovo usmeno izjašnjenje na glavnom pretresu cijenio kao stručno, jasno, objektivno i zasnovano na pravilima struke i nauke, pa je ista u cjelosti prihvatio.

Iz sadržine izvještaja o balističkom vještačenju Uprave policije - Forenzički centar u Danilovgradu, br.244/10-27-1816 od 14.06.2010. godine, o vještačenju pištolja „ČZ“ M 50 cal, 7,65mm proizilazi, da je pregledom površina na kojima su utisnuti serijski brojevi spornog pištolja na za to fabrički predviđenim mjestima: navlaci i cijevi, uočeno da su isti mehaničkim putem obrušeni, a pištolj je zatim podvrgnut površinskoj zaštiti hemijskim postupkom-bruniranjem, te se iz tog razloga na pištolju ne mogu očitati serijski brojevi, što je prikazano i na fotografiji koja je sastavni dio izvještaja, u koju je sud izvršio uvid.

Iz izvještaja o balističkom vještačenju predmetnih pištolja, čaura i projektila Forenzičkog centra u Danilovgradu, broj br.1812/10 od 10.06.2010. godine, utvrđuje se, da su tom centru na vještačenje dostavljena 2 pištolja i to: pištolj marke „CZ“ model 70, kalibar 7,65 mm. fab.br. 91281 sa 6 metaka u šanžeru.

Navedeni meci na dnu čaura imaju utisnute oznake i to: tri metka PPU – 82 - 7,65 mm i tri metka PPU 85-7,65, pištolj marke „ČZ“, model 50, kalibar 7,65 mm, čiji fab. br. je mehanički uništen - izbrušen, sa šest metaka u šaržeru, koji meci na dnu čaura imaju utisnute oznake i to: dva metka PPU - 76 - 7,65, jedan metak PPU 82-7,65, jedan metak PPU 85-7,65, jedan metak PPU 32 AUTO i jedan metak PPU – 70 – kal 7,65. Na vještačenje su dostavljene dvije čaure PPU – 83- 7,65 i PPU – 32 AUTO, te projektili i to: dio olovne mase projektila, znatno deformisana, težine 0,40 gr i dio košulje projektila, koji je takođe znatno deformisan težine 0,14 gr, kao projektil izvađen iz tijela oštećenog Š.M., deformisan na vrhu i bočno po uzdužnoj osi mase 9,68 grama. Opštikim pregledom brisa cijevi predmetnih pištolja utvrđeno je, da je iz pištolja marke „CZ“ model 70, kalibar 7,65 mm. fab.br. 91281 pucano, da je cijev nakon poslednjeg pucanja navlaženo sredstvo za podmazivanje, a da pritom nije očišćena barutna garež, dok je pregledom brisa cijevi pištolja marke "ČZ", model 50, bez fabričkog broja utvrđeno, da je iz pištolja pucano, nakon čega cijev nije čišćena, niti podmazivana. U cilju ispitivanja ispravnosti predmetnih pištolja izvršeno je ispaljivanje određene količine municije odgovarajućeg kalibra, kojom prilikom je utvrđeno da kod pištolja marke "ČZ", model 50, bez fabričkog broja dolazi do povremenog zastoja prilikom ulaska metka iz šanžera u ležište, jer metak ne nalegne u cijev, zbog čega navlaka ostaje nezavršena, zbog čega se mora vršiti repetiranje pištolja, dok pištolj marke „CZ“ model 70, kalibar 7,65 mm. fab.br. 91281 normalno funkcioniše, bez bilo kakvih zastoja. Analizom dvije sporne čaure utvrđeno je, da su iste cal. 7,65 mm, da na dnu obje čaure postoje tragovi nastali ispaljivanjem iz vatrenog oružja nastalih od udarne igle, sa izraženim individualnim karakteristikama. Komparacijom spornih čaura sa probnim čaurama ispaljenim iz predmetnih pištolja utvrđene su podudarne karakteristike sa čaurama ispaljenim iz pištolja "ČZ" M-50, cal. 7,65 bez fabričkog broja. Analizom dijela olovne mase projektila i košuljice projektila utvrđeno je, da isti nijesu podobni za identifikaciju, dok je analizom projektila izvadjenog iz tijela oštećenog Š.M. utvrđeno, da je sporni projektil cal. 38 specijal i da je isti ispaljen iz revolvera cal. 38 specijal ili cal. 357 Magnum.

Iz izvještaja o hemijskom vještačenju Uprave policije-Forezničkog centra u Danilovgradu, br.244/10-27-1815 od 22.06.2010. godine, o analizi „parafinskih rukavica“ skinutih sa šaka ruku oštećenog Š.M. i optuženih M.I. i K.S., sačinjenog po vještaku hemijske struke Ljudmili Ivanović, utvrđuje se, da na samolepljivim folijama skinutih sa šaka oštećenog Š.M. i optuženih M.I. i K.S., nije dokazano prisustvo barutnih čestica.

Iz sadržine izvještaja o trasološkom vještačenju Forezničkog centra u Danilovgradu, br.244/10-27-1814 od 14.06.2010. godine, izuzete garderobe oštećenog Š.M. i to majice kratkih rukava zelene boje, marke „LA COSTE“, veličine 6, proizilazi da je na prednjoj strani majice, na desnom ramenu, uočeno jedno mehaničko oštećenje i to na 6 cm od ramenog šava desnog rukava i 0,8 cm od gornjeg ramenog šava, relativne veličine 1,6 cm, dok na zadnjoj strani majice nisu uočena mehanička oštećenja. Iz izvještaja se dalje utvrđuje, da je mehaničko oštećenje na majici oštećenog Š.M. nastalo dejstvom projektila ispaljenog iz vatrenog oružja. Bliži izgled navedenog oštećenja prikazano je u fotodokumentaciji koja je sastavni dio izvještaja, u koju je sud izvršio uvid na glavnom pretresu.

Iz sadržine zapisnika o rekonstrukciji sačinjenog dana 19.11.2010. godine u mjestu P..., opština K..., na parking prostoru ispred ugostiteljskog objekta „V...M...“ a koji prati i fotoelaborat i skica lica mjesta, proizilazi da su u vrijeme rekonstrukcije vozila postavljena na pozicije shodno skici lica mjesta i zapisnika o uvidjaju, pa od bašte ugostiteljskog objekta, koja su obilježena redosledom "B" i "C". Optuženi K.S. je pokazao da je sjedio bliže mjestu označenom "AC", kada je primijetio optuženog M. da nailazi vozilom sa desne na lijevu stranu od njegove tačke gledišta, pa je produžio vozilom do oznake "D", gdje je i parkirao auto. Zatim je pokazao stub (na kojem postoje oštećenja) iza kojeg se sakrio, te da mu je dok je bježao do tog stuba pištolj bio u desnoj ruci, kojom prilikom ga nije uperio u bilo koju stranu, već je isti opušteno držao, a u trenutku kada je vidio da je oštećeni Š. ranjen, optuženi M. se tada nalazio iza vozila pod oznakom "B", a tada je vidio i svjedoka Č. a i oštećenog R. koji su bili u neposrednoj blizini optuženog M.. Dalje je pokazao da se optuženi M. u trenutku kada je ispalio metak u vis nalazio 2,9 m od žardinjere sa spoljnje starne, a da je rastojanje između njega i

optuženog M. u trenutku ispaljenja metka bilo 10,8m. Konstatovano da je optuženi M. je pomjerio vozilo optuženog K. za oko 0,50 m unaprijed, a svoje vozilo postavio onako kako ga je parkirao kritičnom prilikom, kojom prilikom su sačinjene i fotografije. Nadalje, optuženi M.I. je pokazao da je optuženi K. išao ispred njega, sve do dolaska ispred parkiranog vozila označenog sa "B" i "C", nakon čega je naglo skrenuo udesno ka vratima svog vozila, i tada je otvorio vrata i uzeo pištolj, koji je držao uperenog ka podu krećući se unazad, a tada je njega ispred stajao oštećeni Š., koji mu je bio okrenut leđima, a koji je stajao na udaljenosti od 2,6 metara od optuženog K. , kada je čuo minimum dva, a najviše tri pucnja, u kom trenutku je oštećeni Š. napravio blagi iskorak bočno-desno i posrnuo tačno iza zadnjeg dijela vozila "B". Pokazao je da je da u trenutku kada je optuženi K. izvadio pištolj i kada mu je on rekao: "Stani", u tom trenutku se oštećeni R. stvorio ispred njega, a u trenutku kada je izvadio svoj pištolj, oštećeni R. se već nalazio ispred njega, licem okrenutim ka njemu, na jedno pola metra. Pokazao je da je u trenutku kada je repetirao svoj pištolj rastojanje između njega i K. bilo oko 6,50 metara, a od njega do žardinjere 3,3 metra. Dalje je pokazao da se u trenutku kada je naišao svjedok Č. i kada mu je oštećeni Š. rekao : "Igre ne pucaj, mene ćeš pogoditi", pomjerio do mjesta između "B" i "C" , tačnije dva koraka do sredine vozila "B", i tada je izvadio šaržer i metak koji je ostao u cijevi ispalio u pravcu mora, nakon čega je pištolj i šaržer ostavio na vozilo "B". Svjedok - oštećeni Š.M. je pokazao da je u trenutku kada je prišao optuženom M., ispred njega stajao oštećeni R., dok mu je on bio leđima okrenut, gledajući u pravcu K., koji je išao unazad licem okrenutim ka njemu i M. u, pa kada je optuženi K. došao do sredine ulice, okrenuo se i nastavio da trči do stuba, iza kojeg je stao, a u trenutku kada se čuo pucanj, tada se nalazio na udaljenosti od oko pola metra ispred optuženog M., okrenut mu leđima, a do optuženog M. stajao je oštećeni R. i u tom trenutku se sagao, da ga ne pogode meci. Svjedok-oštećeni R.D. je pokazao da je kritičnog dana sjedio na mjestu označenom "AB", a kada su optuženi stali do ivice između žardinjere i mora, odmah je ustao i pošao za njima, a nakon što su optuženi došli do sredine između mjesta "B" i "C", stajao je na ivici žardinjere, a u trenutku kada se optuženi M. naglo okrenuo i izvadio pištolj, već se nalazio ispred vozila "B", pa je stao ispred optuženog M., okrenut licem u lice, u kom trenutku je čuo oštećenog Š. a koji je stao iza vozila "B".

Iz sadržine zapisnika o rekonstrukciji spornog događaja sačinjenog dana 18.04.2018. godine u mjestu P..., opština K..., a koji prati i fotoelaborat i skica lica mjesta, proizilazi da je lice mjesta djelimično izmijenjeno i to: na način što na terasi konobe "V...M..."ne postoji oštećeni ormarić za struju, kao ni oštećenja na betonskom stubu, dok su betonski stubovi svježe ofarbani sa spoljnje starne, a na mjestu na kojem se nalazilo oštećenje na stubu postavljena je plastična kanalica za svijetleću reklamu "Becks", dok je rastinje u odnosu na kritični događaj, izraslo. Optuženi M.I. je pokazao da se on u trenutku kada je optuženi K. otvorio vrata od svog automobila nalazio na parking prostoru ispred druge kocke parkinga gledano prema moru, a optuženi K. se nalazio u trećoj kocki parking prostora gledano iz pravca bašte konobe "V...M...". Dalje je pokazao da se optuženi K. u trenutku kada je pucao nalazio na ulici uz desnu ivicu , gledano u pravcu Kamenara i da je ispred njega licem u lice stajao oštećeni Š.M., dok se on nalazio između dva parkirana automobila, a da se ispred njega, licem u lice nalazio oštećeni R.D., na nekih par metara udaljenosti, sa podignutim rukama. Pokazao je da se Š. sagnuo u svoju desnu stranu, iza automobila koje je bilo parkirano na prvom parking mjestu, te da je tada dva puta pucao u pravcu Tivta. Dalje je pokazao da se u trenutku kada je izvadio šaržer iz pištolja, a zatim iz istog ispalio jedan projektil u pravcu mora, nalazio iza parkiranog automobila, u prvoj parking kocki do bašte lokala "V...M..."licem okrenutim ka Tivtu. Oštećeni Š.M. je pokazao da se optuženi K. sa pištoljem u ruci, čija je cijev bila okrenuta ka zemlji, nalazio između dva parkirana automobila, uz desnu ivicu puta gledano ka Tivtu, licem okrenutim ka moru, dok se on nalazio ispred optuženog K., licem okrenutim ka njemu, u dijelu zadnje lijeve strane automobila, koji je bio parkiran u trećoj parking kocki, gledano iz pravca bašte lokala "V...M..."Dalje je pokazao put kojim se optuženi K. povlačio unazad i to desnom ivicom puta, gledano u pravcu Tivta, uz živu ogradu lokla "V...M..." kao i poziciju iza betonskog stuba, na kraju terase lokala, gledano u pravcu Tivta, gdje se zaklonio optuženi K., kao i položaj njegove ruke u kojoj je držao pištolj, a koja je bila podignuta i ispružena u njegovom pravcu. Dalje je pokazao da se, kada je prišao optuženom M.I., koji je stajao iza parkiranog automobila (desna zadnja ivica) nalazio uz lijevu zadnju ivicu automobila,

leđima okrenut optuženom M.. Takođe je pokazao da se u trenutku kada je bio pogođen projektilom nalazio uz zadnju lijevu stranu, tačnije u predjelu zadnjeg lijevog točka parkiranog automobila, u prvoj kocki uz terasu konobe "V...M..."Dalje je pokazao da se optuženi M. u trenutku kada je zapucao nalazio iza njegovih leđa, u predjelu zadnje strane parkiranog automobila, u kocki broj jedan. Svjedok-oštećeni R.D. je pokazao da je pokazao da se optuženi K., nalazio sa lijeve strane njegovog automobila, a optuženi M. je stajao bliže moru u trenutku kada je rekao optuženom K. da stane. Dalje je pokazao poziciju sa koje je optuženi M. pucao preko krova parkiranog automobila, u pravcu zadnjeg stuba na terasi lokala do ulice, na kom mjestu se nalazio optuženi K.. Pokazao je da je optuženi M. usmjerio ruku u pravcu mjesta gdje se nalazio optuženi K. i preko njegove lijeve ruke, ispalio projekte, u kom trenutku je čuo jaku detonaciju iz pravca gdje se nalazio K., dok je oštećeni Š. bio licem okrenut ka mjestu gdje se nalazio optuženi K. .

Iz sadržine balističkog vještačenja br. B 112/10 od 30.11.2010. godine utvrđuje se, da je vještak balističke struke B.B., nakon izvršene rekonstrukcije događaja na licu mjesta, koja je obavljena dana 19.11.2010. godine, kojom prilikom je za potrebe balističkog vještačenja izdvojio i izmjerio bitne parametre i nakon završenog pokazivanja od strane učesnika i svjedoka spornog događaja, utvrdio, da se oštećenje na metalnom ormariću u vidu otvora dimenzije 12x10 mm, nalazi na 62cm od nivoa žardinjere, odnosno 92 cm od nivoa platoa terase (visina žardinjere na tom mjestu je 30cm), da se u unutrašnjosti ormarića, na suprotnoj strani, nalazi oštećenje u vidu udubljenja lima, da je na osnovu ta dva oštećenja odredio i balističku putanju projektila koji je napravilo opisano oštećenje, a koja putanja je po pravcu žardinjere, kroz zelenilo u njoj. Nadalje iz nalaza se utvrđuje, da se oštećenje na betonskom stubu terase nalazi na 109 cm od ravni žardinjere, odnosno na 132 cm od nivoa platoa terase, da je na osnovu oštećenja određen i balistički pravac putanje projektila, ali da se smjer ne može sa sigurnošću utvrditi.

Iz sadržine nalaza i mišljenja vještaka balističara B.B., br. B-03/18 od 30.05.2018.godine, sačinjenog nakon izvršene rekonstrukcije na licu mjesta dana 18.04.2018. godine, utvrđuje se, da je vještak na osnovu pokazivanja učesnika u predmetnom događaju, kao i očevidaca događaja, te na osnovu balističkih zakonitosti i materijalnih tragova sa lica mjesta odredio stajne tačke lica koja su ispalila projekte kritičnom prilikom, a što je prikazano na slici S-4 koji je sastavni dio nalaza u koji je sud izvršio uvid na glavnom pretresu.

Vještak balističke struke B.B. je na glavnom pretresu od 16.06.2011 godine, naveo je da ostaje pri svojim ranijim nalazima i mišljenjima i objasnio da do povremenog zastoja u pištolju ČZ- češka zbrojevka dolazi kada se metak pogura prema naprijed, a to se radi pomjeranjem navlake prema naprijed, te da se u konkretnom ne može ispaliti projektil ukoliko se prethodno ne izvrši takozvana radnja „repetiranja“, odnosno smještanja metka u ležište ili cijev pištolja, te da je tek tada pištolj spreman za opaljenje, a da bi do opaljenja došlo, potrebno je da se povuče obarač ka zadnjem položaju. U pogledu djelova projektila označenih pod brojevima 5 i 6 u izvještaju o balističkom vještačenju br. 1812/10, za koje je navedeno da nisu podobni za identifikaciju, pojasnio je da je dio projektila pod br. 5 olovna masa projektila, težine 0,4 grama, te da na olovnoj masi ukoliko ne postoji košuljica, ne ostaju tragovi od prolaska kroz ožrijebljenu cijev vatrenog oružja i nemaju individualnih karakteristika, pa je kao takva nepodobna za identifikaciju, dok je za dio projektila pod br. 6, težine 0,14 grama pojasnio da se radi o veoma malom dijelu košuljice na kojem takođe nema individualnih karakteristika od prolaska kroz ožrijebljenu cijev vatrenog oružja, pa je iz tog razloga i ovaj dio projektila nepodoban za identifikaciju. U pogledu projektila koji je izvađen iz tijela oštećenog Š.M., naveo je da je u izvještaju o balističkom vještačenju br. 1812/10 detaljno opisao taj projektil, te da je isti deformisan na vrhu i bočno po uzdužnoj osi, pa se iz pisanog izvještaja i fotografije pod br. 4, a koja je sastavni dio tog izvještaja, vidi da sporni projektil nije udarao o neku tvrdju prepreku, da je mijenjao balističku putanju tj da je

“rikošetirao”. Pojasnio je da ovaj projektil nema košuljicu, a kako je olovo mek metal, to bi kontakt ovog projektila sa tvrdom podlogom na projektilu izazvao deformacije jačeg inteziteta, dok su opisane deformacije u nalazu neznatne, pogotovo bočne koje su u vidu ogrebotine, a deformacija na vrhu projektila je nastala od udara u tijelo, odnosno prolaska kroz tijelo oštećenog Š.M., te da po katalogu kalibar 38 special ima težinu 10,3 grama, što zavisi od proizvođača, koja težina može biti i manja, ali opisom projektila nije konstatovao da njemu fali dio mase. Pojasnio je da se prolaskom projektila kroz prepreku metala ucrtava prečnik projektila koji je napravio to oštećenje, te da je oštećenje na metalnom ormariću dimenzija 12x10 vjerovatno posledica ispaljenja projektila iz pištolja kalibra 7,65 mm i to iz razloga što je odredio putanju projektila koje je napravilo pomenuto oštećenje, a koje prolazi kroz zeleno rastinje na terasi. Dalje je naveo da ne isključuje mogućnost da je došlo do “okretanja projektila” i da projektil nije udario direktno u površinu na metalnom ormariću, te da je jasno da nema projektila od 12 mm, ali se na osnovu dimenzija oštećenja na metalnom ormariću nije mogao precizno izjasniti kojeg kalibra je bio metak koji je napravio to oštećenje, ali nije isključena ni mogućnost da je predmetno oštećenje moglo nastati i od projektila od 9 mm, ali u svakom slučaju, da je pod normalnim uslovima, pod pravim uglom ispaljen projektil bila bi uočljiva razlika. Pojasnio je, da se mjerenjem najvjerovatnije može utvrditi prečnik oštećenja nastao od projektila 7,65 mm i projektila 9 mm, ali ne u konkretnom slučaju, jer je oštećenje na ormariću daleko veće nego što bi moglo nastati od kalibra 7,65 mm i 9 mm, pod uslovom da su isti nastali direktno, što u konkretnom nije slučaj. Naveo je da iako se nije mogao izjasniti o prečniku, odnosno kalibru projektila, koji je napravio pomenuto oštećenje na metalnom ormariću, on je imajući u vidu obavljenju rekonstrukciju dozvolio mogućnost da je oštećenje nastalo u oba pravca po balističkoj putanji koja je prikazana na slici br. 7 u izvještaju o balističkom vještačenju br. B 112/10 od 30.10.2010. godine.

Vještak balističke struke B.B. je na glavnom pretresu od 30.06.2011 godine, naveo je da je mehanizam kod pištolja marke ČZ, takav, da se iz njega ne može ispaliti projektil ukoliko je šaržer izvađen iz usnika pištolja, već je on takve konstrukcije da se projektil može ispaliti, samo ako je metak smješten u ležište cijevi pištolja, samim povlačenjem obarača, te da s obzirom na određenu balističku putanju koja prolazi kroz rastinje u žardinjeri nije moguće da su oštećenja na metalnom ormariću nastala iz pozicije optuženog M.I., a po kazivanju svjedoka-oštećenog R.D.. Pojasnio je da kada je govorio o oštećenju koje nastaje na prepreci od metala ili stakla, mislio je na činjenicu da se projektil nalazi pod pravim uglom u odnosu na tu prepreku, te da ukoliko je projektil naišao pod određenim uglom, onda oštećenje koje nastaje nije kružnog nego elipsastog oblika, pa je moguće da je u konkretnom slučaju projektil udario u neku granu na rastinju u žardinjeri, zbog čega je došlo do njegovog zaokretanja, tako da projektil nije udario vrhom direktno u ormarić, već svojom bočnom stranom, što dodatno povećava prečnik oštećenja na prepreci, pa se ne može sa sigurnošću izjasniti da li je to oštećenje nastalo od projektila kalibra 7,65 ili 9 mm. Dalje je naveo da je prilikom određivanja putanje imao u vidu dva oštećenja na ormariću i to jedno ulazno, čija dimenzija je određena i jedno u unutrašnjosti metalnog ormarića manjeg inteziteta, dok su oštećenja u unutrašnjosti u obliku manje deformacije lima, što znači da nije došlo do probijanja metala, pa je spajanjem te dvije tačke određena balistička putanja projektila kako je to prikazano na skicama i fotografijama.

Vještak balističke struke B.B. je na glavnom pretresu od 17.05.2012 godine, je bjasnio je da su spoljni djelovi projektila obilježeni brojevima 5 i 6 nepodobni za identifikaciju, da nije utvrđen njihov kalibar jer to nije bilo moguće, kao ni za vatreno oružje iz kojih su ispaljeni, od kojeg projektila potiču, te da konkretno ne može isključiti mogućnost da su sporni projektili obilježeni navedenim brojevima ispaljeni iz bilo kog vatreneog oružja, pa ni oružja kojim je rukovao optuženi M.. Pojasnio je da su djelovi projektila prema skici lica mjesta ispaljeni na suprotnoj strani od mjesta gdje je stajao oštećeni Š.M. prilikom povrjeđivanja, što je utvrđeno

prilikom rekonstrukcije spornog događaja. Pojasnio je da je projektil iz tijela oštećenog Š. olovni, a dijelovi projektila pod br. 5 i 6 su od košuljice projektila, koji dijelovi ne mogu poticati od olovnog projektila koji je povrijedio oštećenog Š.. Dalje je pojasnio da prilikom ispaljenja projektila, odnosno njegovog izlaska iz cijevi, dolazi do naglog širenja sagorelih barutnih gasova koji potiskuju projektil, te da se tom prilikom javlja prasak ili detonacija, koja zavisi od brzine projektila na ustima cijevi, kinetičke energije i kalibra i da je brzina projektila kalibra 7,65 mm prilikom izlaska iz cijevi 315 m/s, a kalibra 38 special 240 m/s, a kinetička energija projektila 7,65 mm je 228 džula, dok kinetička energija kalibra 38 special iznosi 305 džula. Dalje je naveo da prečnik kalibra 7,65 iznosi 7,65 mm, a kalibra 38 special iznosi 305 džula, pa je uzimajući u obzir sve navedene parametre, što je i u praksi potvrđeno, jači prasak-detonacija prilikom ispaljenja kalibra 38 special. Pojasnio je da je oštećenje na ormariću znatno veće od prečnika pomenutih kalibara, koje oštećenje je moglo nastati od bilo kojeg od ta dva kalibra, te da kod činjenice da u unutrašnjosti ormara nisu pronađeni bilo kakvi dijelovi projektila, a imajući vidu evidentirano oštećenje u unutrašnjosti ormarića, s obzirom na stepen ulaznog oštećenja na metalnom ormariću i blagom udubljenju na suprotnoj strani ormarića, zaključuje se da je projektil koji je napravio opisano oštećenje u unutrašnjost ormarića izgubio znatan dio kinetičke energije i brzine, zbog toga je i malo oštećenje u vidu ulubljenja lima.

Vještak balističke struke B.B. je na glavnom pretresu od 15.06.2015. naveo da smatra da se probnim pucanjem na bi mogli izazvati efekti kakvi su bili kratičnog dana iz razloga što je oštećenje nastalo dejstvom projektila izazvano projektilom koji je prethodno udario o neku čvrstu prepreku, pa je došlo do njegovog zakretanja i formiranja oštećenja na metalnom ormariću, a prošlo je i dosta vremena, pa rastinje nije isto kao što je bilo u vrijeme spornog događaja. Naveo je da su na licu mjesta pronađene dvije čaure kalibra 7.65, što ukazuje da je ispaljeno dva projektila kalibra 7.65, te da je u tijelu Š.M. pronađen olovni projektil za kojeg je konstatovano da je kalibra .38 sepcijal, što ukazuje da je kritičnom prilikom pucano iz dva vatrena oružja i to pištolja kalibra 7.65mm i revolvera kalibra 38 specijal ili pak 357 Magnum. Pojasnio je da se kalibar .38 specijal može ispaliti iz revolvera odgovarajućeg kalibra kao i kalibra 357 magnum. Dalje je pojasnio, da prilikom ispaljenja projektila iz pištolja, čaure ispadaju u blizini stanja tačke lica koje puca, jer je takva konstrukcija pištolja i njegov princip rada, dok prilikom ispaljenja projektila iz revolvera čaure ostaju u dobošu revolvera, te da nije poznata naučna metoda koja može utvrditi ko je od dva prisutna lica prvi ispalio projektil, a s obzirom da se radi o olovnom projektilu koji je relativno mekan, pa stepen deformiteta na projektilu ukazuje i na čvrstoću ili tvrdoću prepreke na koju je naišao. Nije isključio mogućnost da je do deformiteta projektila moglo doći udarom u tijelo oštećenog Š. kako je to opisano od strane vještaka medicinske struke, jer bi udarom projektila o tvrdi prepreku, kakva je betonska podloga ili zid došlo do znatnog deformisanja projektila.

Vještak balističke struke B.B. je na glavnom pretresu od 27.06.2019. godine naveo, da ostaje pri svojim pisanim nalazima i mišljenjima, te usmenim izjašnjenjima datim na glavnim pretresima, stim što je naveo, da se na fotografijama sa rekonstrukcije spornog događaja, a po kazivanju optuženog M.I. i svjedoka-oštećenog R.D. vidi da je oštećeni R., prilikom ispaljivanja projektila od strane optuženog M., bio neposredno ispred njega i da on puca sa ispruženom rukom preko ramena oštećenog R.. Pojasnio je oštećeni R. pokazao poziciju kada je optuženi M. ispalio projekte i u tom slučaju je ruka optuženog M. iznad lijeve ruke oštećenog R., što se može vidjeti na fotografiji br. 15, pa od ovako ispaljenih projektila, od strane optuženog M. nije postojala konkretna opasnost za oštećenog R. a. Dalje je pojasnio, da što se tiče projektila ispaljenih od strane K.S. u pravcu optuženog M., nije postojala konkretna opasnost, jer se niko od prisutnih nije našao na balističkoj putanji ispaljenog projektila, činjenica da je Š.M. povrijeđen od projektila cal. 38 special, a koji je mogao biti ispaljen iz revolvera iz kojeg je pucao K., ukazuje da je oštećeni Š. povrijeđen od tzv. "rikošeta", te da je

opštepoznato pravilo u balistici da nakon odbijanja projektila od tvrde prepreke, tzv "rikošeta" nepredvidiva je putanja projektila, kako osnovnog dijela tako i eventualno sekundarnih djelova rasprskih od projektila. Dalje je naveo da može tvrditi da je optuženi K. ispalio jedan projektil i to navedeni "rikošet" koji je završio u tijelu oštećenog Š.M., ali da se ne može izjasniti da li je on ispalio još projektila, jer za to nije bilo materijalnih dokaza. Pojasnio je da su balističke putanje projektila približno određene i to na osnovu oštećenja koje je bilo na metalnom ormariću i na osnovu pozicije koju je pokazao optuženi M., a i ostali prisutni prilikom rekonstrukcije i to samo jednog projektila. Dalje je pojasnio, da je na osnovu mjesta pronalaženja čaura na skici S4 izvještaja sa rekonstrukcije, prikazao stajne tačke lica koje puca iz pištolja od kojih potiču čaure obilježene brojevima 1 i 2, te da su crvenom isprekidanom linijom sa strelicom prikazani pravci ispaljenja projektila, a plavom isprekidanom linijom pravac ispadanja čaure iz pištolja nakon ispaljenja projektila.

Sud je nalaz i mišljenje vještaka balističke struke B.B., dopune nalaza i mišljenja kao i njegovo usmeno izjašnjenje na glavnim pretresima cijenio kao stručne, jasne, objektivne i zasnovane na pravilima struke i nauke, pa je iste u cijelosti prihvatio.

Iz sadržine nalaza i mišljenja komisije vještaka koji su obavili sudsko-psihijatrijsko vještačenje optuženog K.S., u sastavu neuropsihijatra prof. dr. S.M., psihijatra dr. Ž.G. i psihologa B.S.I. od 28.11.2012. godine, koji je dat na osnovu podataka iz sudskog spisa, medicinske dokumentacije na ime optuženog, te njegovim neposrednim sudsko-psihijatrijskim pregledom, utvrđuje se, da je optuženi K.S. osoba prosječnih intelektualnih sposobnosti, da ne boluje od trajnog duševnog oboljenja, da pokazuje simptome šizoidnog poremećaja ličnosti sa epizodičnim psihotičnim vladanjem koji se klasifikuje kao teži duševni poremećaj. Objasnili su da ako se prihvati kao realan i vjerodostojan iskaz optuženog koji se odnosi na okolnosti krivičnog djela, pri kojem je prisutno neposredno provokativno ponašanje optuženog M. u vrijeme izvršenja krivičnog djela uz subjektivni osjećaj životne ugroženosti, optuženi se u tim okolnostima nalazio u stanju afekta straha, prepasti jakog inteziteta koji odgovara stanju privremene duševne poremećenosti. Navedeno je da je krivično djelo djelimično psihopatološki motivisano šizoidnim poremećajem ličnosti i patološkim afektom, te su mišljenja da pod navedenim okolnostima sposobnost optuženog da shvati značaj krivičnog djela koje mu se stavlja na teret, kao i njegova sposobnost da upravlja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila bitno smanjena i konstatovali su da nema indikacija za primjenu mjera bezbjednosti.

Predstavnik komisije vještaka neuropsihijatar prof.dr. S.M. je na glavnom pretresu dana 28.01.2013. godine, u cijelosti ostao pri pisanom nalazu i mišljenju, stim što je naveo, da pod pretpostavkom da su optuženi K. i M. istovremeno pucali jedan na drugog, obojica su se nalazila u stanju neposredne životne ugroženosti. Pojasnio je da prema pravnoj terminologiji dijagnoza F20 spada u kategoriju trajnog duševnog oboljenja, a dijagnoza F31.9 spada u kategoriju težeg duševnog poremećaja, te da je kod prve dijagnoze šizofrenije, ista postavljena mimo standarda međunarodne kvalifikacije duševnih bolesti koje se psihijatri pridržavaju kod postavljanja dijagnoze, te da se kod dijagnoze šizofrenije, odnosno trajnog duševnog oboljenja, ako je u pitanju krivično djelo, cijeni da li je motivacija za krivično djelo psihopatološka, odnosno da li proizilazi iz simptoma šizofrenije sumanutih ideja, halucinacija, naročito zapovjednih halucinacija da se izvrši krivično djelo, te da u konkretnom slučaju kod optuženog K. i sama dijagnoza šizofrenije ne daje osnova za tvrdnju da je krivično djelo izvršeno pod uticajem manifestnih simptoma psihoze, a prilikom neposrednog pregleda nijesu pronašli simptome šizofrenije kod optuženog. Naveo je da druga dijagnoza šizoidni poremećaj ličnosti sa povremenim psihotičnim vladanjem ne označava dijagnozu šizofrenije, već se radi o karakterološkim svojstvima ličnosti kod kojih ne postoje sistematizovane sumanute ideje uz prisutne afektivne poremećaje ili druge vidove simptoma, kao što su halucinacije, te da su imali u vidu navode ljekara da je isti liječen 1987., 1988., 1989. i 1990. godine pa nadalje. Pojasnio je, da su sposobnost shvatanja značaja djela i mogućnosti upravljanja

svojim postupcima kod optuženog K. bili bitno smanjeni, koji zaključak je baziran na navedenim svojstvima njegove ličnosti, sa povremenim psihotičnim vladanjem i stanjem optuženog na nivou patološkog afekta, te da se ne može tvrditi da optuženi boluje od tranog duševnog oboljenja šizofrenije i da se motivacija za krivično djelo ne može objasniti simptomima šizofrenije, odnosno sumanutim idejama i halucinacijama. Dalje je naveo, da dijagnoza šizofrenije, koja je postavljena u predeliktnom periodu 2002. godine, a naknadne dijagnoze od istog tipa šizofrenije i kontrolni pregledi 2010. godine, uz nedostatak praćenja stanja pacijenta u periodu od 8 godina, ne potvrđuju dijagnozu šizofrenije, te da način izvršenja krivičnog djela i sve druge okolnosti kao i iskaz samog optuženog ne upućuju na to da su u vrijeme izvršenja krivičnog djela bili prisutni simptomi psihotičkog vladanja, jer prilikom neposrednog pregleda i razgovora kao i podataka u sudskom spisu nisu registrovani simptomi psihoze u vrijeme izvršenja krivičnog djela.

Iz nalaza i mišljenja komisije vještaka koji su obavili sudsko-psihijatrijsko vještačenje optuženog K.S., u sastavu neuropsihijatra prof. dr. S.M., psihijatra dr. Ž.G. i psihologa B.S.I. od 11.02.2013. godine, za optuženog M.I., koji je dat na osnovu podataka iz sudskog spisa K.br. 198/10 i neposrednim sudsko-psihijatrijskim pregledom optuženog, utvrđuje se, da je optuženi M.I. osoba prosječnih intelektualnih sposobnosti, da ne pokazuje simptome duševnog oboljenja, niti težeg duševnog poremećaja, te da se radi o duševno zdravoj osobi. Mišljenja su, da se optuženi u vrijeme izvršenja krivičnog djela nalazio u stanju afekta straha, prepasti jakog inteziteta koji odgovara stanju privremene duševne poremećenosti i da je krivično djelo psihopatološki motivisano patološkim afektom straha jakog inteziteta, usljed čega je sposobnost shvatanja značaja djela kao i mogućnost upravljanja svojim postupcima u vrijeme izvršenja krivičnog djela kod optuženog M. bili bitno smanjeni.

Predstavnik komisije vještaka neuropsihijatar prof.dr. S.M. je na glavnom pretresu od 03.09.2013. godine, je u ime komisije u cjelosti ostao pri pisanom nalazu i mišljenju, s tim što je objasnio, da se u principima vještačenja iz sudske psihijatrije analizira ličnost okrivljenog kao i okolnosti krivičnog djela, a posebno kada su u pitanju delikti u afektu, te da se u odnosu na nalaz i mišljenje, koji je komisija dala u odnosu na optuženog K.S., ne može utvrditi da je isti identičan sa nalazom i mišljenjem koji se odnosi na optuženog Igora M., ali su okolnosti krivičnog djela za obojicu optuženih identični, naročito kada se ima u vidu okolnost da je istovremeno došlo do opaljivanja metaka, pa je u tom smislu cijenjeno afektivno stanje kod optuženog M. kao duševno zdrave osobe. U istim okolnostima je u odnosu na optuženog K. navedeno da je osnov njegove strukture ličnosti šizoidni poremećaj, koji poremećaj ne spada u trajna duševna oboljenja, koja bi eventualno dovela i do stava o neuračunljivosti, pa su iz tog razloga za oba okrivljena cijenili afektivno stanje kako je navedeno i u pisanim nalazima i mišljenjima. Pojasnio je, da je prema standardima sudske psihijatrije, u konkretnom slučaju cijenjen i udio žrtve odnosno ponašanje žrtve u deliktnoj situaciji, pa je logično da ako bi postojao udio žrtve, tada bi se moglo očekivati da postoji afektivno uzbuđenje koje može biti različitog inteziteta, što su imali u vidu kod jednog i drugog okrivljenog, ali se afekat jakog inteziteta odnosi na period ispaljivanja metaka i u tom momentu je dostigao jak intezitet, odnosno patološki afekat, dok je ponašanje neposredno u preddeliktnom periodu racionalno, odnosno može se reći da se radi o svjesnom ponašanju i traženju izlaza iz konfliktne situacije, što podrazumijeva očuvanu svijest. Dalje je naveo i objasnio, da se u konkretnom slučaju radi o individualnoj reakciji na strah, koja reakcija se može sastojati u tome da se čovjek ukoči, kao i reakcija bescilnog bježanja, te da je u predeliktnom periodu optuženi M. pokušao da na racionalan način riješi konfliktnu situaciju, u kom periodu nema patološkog afekta, nema afekta straha ni prepasti jakog inteziteta, samo afekat razdraženosti s obzirom na konfliktne odnose u preddeliktnom periodu. Pojasnio je da je u podgledu medicinske dokumentacije na ime optuženog K.S., na str. 3 nalaza naveden Izvještaj psihijatra iz Herceg Novog od 25.11.2010. godine, sa dijagnozom koja je identična kao kod prethodnih nalaza šizofrenije, pa je prema tome izvještaj od 11 mjeseci relevantniji nego prethodni izvještaj koji se odnosi na istu godinu, te da se radi o istoj dijagnozi koja je ustanovljena 2002. godine od strane dr. Stojovića, ali da je period od 2002 godine do 2010 godine, faktički bez dijagnoze, jer postavljena dijagnoza šizofrenije treba da ima hronični tok, a imajući u vidu da nedostaje 8 godina njenog

toka, to dovodi u pitanju postavljanje ove dijagnoze, te da se u Izvještaju dr. S. od 01.06.2010. godine, samo navodi da je ptuženi K. liječen 1987.,1989.,1990., 1995. i 1996. godine, ali da nije priložena medicinska dokumentacija. Nadalje, vještak je objasnio da se dijagnoza šizofrenije ne postavlja i ne prati ambulantnim pregledima, već se postavlja na temelju međunarodne kvalifikacije duševnih bolesti, koja nije poštovana od strane psihijatra i nije na temelju bolničkog liječenja verifikovana duševna bolest, kontinuirano u periodu od šest mjeseci i čitava dokumentacija od 2002. do 2010. godine, ne upućuje na kontinuirano liječenje i ponašanje optuženog kao bolesnika koji boluje od šizofrenije i u potpunosti isključuje mogućnost da je K. liječen od šizofrenije, te da nije bilo potrebe za njegovim dužim psihijatrijskim vještačenjem. Dalje je pojasnio, da je optuženi I.M. duševno zdrava osoba, a opisano je njegovo duševno stanje u vrijeme izvršenja krivičnog djela, te da nije bilo potrebe tražiti medicinsku dokumentaciju kojom bi se dokazalo da je isti obolio, jer kod njega nisu uočeni nikakvi simptomi duševne bolesti.

Sud je pisane nalaze i mišljenja komisije vještaka, kao i usmeno izjašnjenje predstavnika komisije prof.dr. neuropsihijatra S.M. na glavnim pretresima cijenio kao stručne, jasne, objektivne i zasnovane na pravilima struke i nauke, pa je ista u cjelosti prihvatio.

Iz izvoda iz kaznene evidencije Ministarstva pravde Crne Gore br. 04/2-72-15951/17 Od 02.10.2017. godine za optuženog K.S. proizlazi da je isti osuđivan i to presudom Opštinskog suda u Dubrovniku, koja je preinačena presudom Okružnog suda u Dubrovniku K.br. 445/83 od 19.12.1983. godine i Kž.25/84 od 23.02.1984. godine i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 mjeseci, uslovno na 3(tri) godine, zbog krivičnog djela iz čl. 131. st.1. KZH- KD-teška krađa, presudom Opštinskog suda u Kotoru K.br. 41/87 od 04.03.1987. godine, osuđen na novčanu kaznu od 40.000 (četrdeset hiljada) dinara, zbog djela iz čl. 185/3/1 KZ SRCG, presudom Opštinskog suda u Cetinju K. 14/89 od 03.04.1990. godine, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3(tri) mjeseca, uslovno na 1(jednu) godinu, zbog djela iz čl. 143. st.2. KZ SRCG (šumska krađa), presudom Osnovnog suda u Kotoru K. 398/90 od 20.12.1990, godine, kojom je osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 2.700 dinara, zbog djela iz čl. 185/3/1 KZ SRCG, presudom Osnovnog suda u Kotoru posl. br K.153/91 od 15.09.1992 godine, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6(šest) mjeseci, zbog krivičnog djela iz čl. 208. st.2. u vezi st.1. KZ RCG, presudom Osnovnog suda u Kotoru posl. br. K.3/92 od 24.06.1992. godine, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3(tri) mjeseca, zbog krivičnog djela iz čl. 208. st.1. KZ RCG, presudom Osnovnog suda u Herceg Novom K. 214/92 d 18.03.1994. godine, a koja je preinačena presudom Višeg suda u Podgorici Kž.br. 252/94 od 10.06.1994. godine, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 15 (petnaest) dana, zbog krivičnog djela uvreda iz čl. 84. st.1. u vezi čl. 91. st. 3. KZ RCG, odlukom Predsjednika RCG-Podgorica br. 01-705/2 od 19.12.1995. godine, oslobođen izdržavanja kazne zatvora za presudu Višeg suda u Podgorici br. 252/94 od 10.06.1994. godine. Kaznu izdržavao od 31.08.1995. godine do 27.01.1996 godine po redovnom isteku kazne, presudom Osnovnog suda u Kotoru K. 326/95 od 31.12.1996. godine, kojom je osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 1.000(hiljadu) dinara, zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl. 131. st.1. KZ RCG, presudom Osnovnog suda u Kotoru, posl. br. K. 306/96 od 22.10.1997. godine, oglašen krivim zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl. 147. st.1. KZ RS i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 2.600,00 dinara, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 293/98 od 02.11.1998. godine, zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl. 131. st.1. KZ RCG, kojom je osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 3.000(tri hiljade) dinara, presudom Osnovnog suda u Kotoru br. 256/97 od 15.09.1999. godine, zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz čl. 195. st.1. KZ RCG, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, uslovno na dvije godine, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 82/99 od 22.04.1999. godine, zbog krivičnog djela nedozvoljena trgovina iz čl. 147. st.1. KZ R. Srbije i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 5.000 (pet hiljada) dinara, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 181/97 od 04.09.1998. godine, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 70 (sedamdeset) dana, zbog djela nedozvoljena trgovina iz čl. 131 st.1 KZ RCG, presudom Osnovnog suda u Kotoru Kv.br. 263/00 od 19.12.2000 godine, ranija presuda K.br. 181/97 od

04.09.1998 godine i presuda K.br. 176/99 od 18.10.1999. godine od 18.10.1999 godine, su preinačene na jedinstvu kaznu zatvora u trajanju od 90(devedeset) dana. Kaznu je izdržavao u vremenu od 25.12.2002. godine do 05.02.2003. godine, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 340/06 od 27.11.2008. godine, zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz čl. 399. st.2. KZ, kojom je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6(šest) mjeseci, uslovno na 1 (jednu) godinu i 6 (šest) mjeseci.

Iz izvoda iz kaznene evidencije Ministarstva pravde Crne Gore br. 04-2/72/15954/17 za optuženog M.I. proizilazi, da isti nije osuđivan.

Cijeneći navode optužbe, odbranu optuženih, te sve provedene dokaze kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj vezi, ovaj sud nalazi, da je optuženi K.S. izvršio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144. tač. 3. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika Crne Gore, a optuženi M.I. krivično djelo ubistvo u pokušaju iz čl. 143. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika Crne Gore, na način, u vrijeme i na mjesto kako je to predstavljeno u izreci presude.

Naime u postupku je nesumnjivo utvrđeno, da je dana 30.04.2010. godine, u P..., Opština K..., na parking prostoru i putu ispred ugostiteljskog objekta „Vi... M...“ optuženi M.I., vraćajući se sa posla prolazeći pored navedenog ugostiteljskog objekta, ugledao optuženog K.S., koji je sjedio na terasi lokala u društvu sa oštećenima Š.M. i R.D., zbog čega je zaustavio automobil, u namjeri da sa optuženim K. razjasni neke priče koje je prethodno čuo po gradu i kupoprodaje kuće koja je prethodno bila upisana na ime optuženog M.I., nakon čega je prišao stolu i pozvao optuženog K.S. da ustane i krene prema parkingu, što je optuženi K. prihvatio, da bi potom idući prema parkingu optuženi K. naglo skrenuo udesno prema svom vozilu, koje je bilo parkirano u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta, otvorio vrata od vozila i iz istog uzeo revolver nepoznate marke, nakon čega je sa revolverom u ruci krenuo da se udaljava unazad prema suprotnom kraju terase ugostiteljskog objekta, kojom prilikom je i optuženi M.I., iza pojasa izvadio pištolj marke "ČZ", model 50, cal. 7,65 mm, bez fabričkog broja, isti repetirao, pa kada je optuženi K.S. stigao do stuba na suprotnoj strani terase i zaklonio se iza istog, obojica su u pravcu jedan drugog ispalili više projektila i to optuženi K.S. najmanje jedan u pravcu optuženog M., kada su se u njegovoj blizini nalazili oštećeni Š.M. i R.D., kojom prilikom se projektil koji je ispalio optuženi K. odbio od neke tvrde prepreke na svojoj putanji i pogodio oštećenog Š.M. u predjelu prednje strane desnog ramena, nanoseći mu laku tjelesnu povredu u vidu ustrelne rane, dok je optuženi M. u pravcu optuženog K. ispalio najmanje dva projektila, koja ga nijesu pogodila.

Naprijed utvrđeno činjenično stanje ovaj sud je utvrdio, kako dijelom iz navoda odbrana optuženih, iskaza saslušanih svjedoka, očevidaca predmetnog događaja, sadržine uvidjajne dokumentacije, kao i stručnog i objektivnog balističkog i medicinskog vještačenja.

Naime, optuženi K.S. u navodima svoje odbrane nije sporio činjenicu, da je kritičnog dana sjedio za stolom, u bašti lokala "V...M..." sa oštećenima Š.M. i R.D., kada je primijetio, kako je ispred lokala automobilom došao optuženi M.I., koji je u jednom trenutku prišao stolu za kojim je sjedio i drsko mu rekao da ustane i pokazao mu da krene prema parkingu, što je on prihvatio, ustao i krenuo prema parking prostoru, da bi u jednom trenutku posumnjao da je optuženi M. naoružan, jer je sve vrijeme držao ruku u predjelu lijevog kuka, nakon

čega je sa namjerom da pobjegne krenuo ka svom vozilu, iz kojeg je uzeo pištolj, a zatim nastavio da se udaljava, da bi u jednom trenutku začuo više pucnjeva, nakon čega je i on iz revolvera pucao jedanput.

I optuženi M.I. je u navodima svoje odbrane naveo, da je kritičnom prilikom prolazeći pored objekta "V...M..." vidio optuženog K.S., zbog čega je odlučio da se zaustavi i sa njim popriča vezano za neke priče koje je čuo po gradu, u namjeri da ga pita da li su te priče tačne, nakon čega je prišao stolu, za kojim je sjedio optuženi K. u društvu, oštećenih Š.M. i R.D., pozdravio se sa njima, a zatim rekao optuženom K. da krene prema ponti, što je optuženi K. bez riječi prihvatio, ustao i krenuo korak-dva idući ispred njega u pravcu gdje su se nalazila parkirana vozila, nakon čega je optuženi K. u jednom trenutku napravio iskorak udesno ka svom vozilu, otvorio vrata vozila, izvadio pištolj, zbog čega mu se obratio riječima "stani, šta to radiš", na šta mu je optuženi K. odgovorio "neće mene niko da bije", držeći pritom pištolj u desnoj ruci uperen ka zemlji, kada se pojavio i oštećeni R.D., koji je stao ispred njega, pokušavajući da spriječi sukob, u kom trenutku je i optuženi M. izvadio pištolj, koji mu se nalazio za pasom, držeći ga niz nogu usmjeren ka zemlji, nakon čega se optuženi K. počeo povlačiti par koraka unazad, kojom prilikom mu je prišao oštećeni Š.M., govoreći "stanite, jeste li poludjeli, šta to radite". Nadalje, optuženi M.I. nije sporio, da je kritičnom prilikom ispalio dva hica iz pištolja koji je imao, ali u trenutku nakon što je i optuženi K. ispalio projektele iz svog pištolja, da je nakon toga izvadio šanžer iz pištolja i pištolj odložio na parkirano vozilo crvene boje, a potom pozvao optuženog K. da se fizički obračunaju, nakon čega je uzeo pištolj i obzirom da je u cijevi ostao metak, ispalio još jedan projektil u vazduh.

Dakle, cijeneći odbrane optuženih K.S. i M.I. u dijelu u kojem su optuženi opisali dio događaja kojem je prethodila upotreba vatrenog oružja, nesumnjivo se može zaključiti, da je kritičnom prilikom, optuženi M.I., prolazeći pored ugostiteljskog objekta "V...M..." u P..., ugledao optuženog K.S., koji je sjedio na terasi tog ugostiteljskog objekta, u društvu oštećenih Š.M. i R.D., a potom zaustavio vozilo, u namjeri da sa optuženi K. om porazgovara vezano za neke priče koje je čuo po gradu, prišao stolu za kojim je sjedio optuženi K., naoružan pištoljem, koji je držao na ledjima za pasom, a zatim pozvao optuženog K. da dodje do ponte da porazgovaraju, što je optuženi K. prihvatio, ustao i krenuo prema ponti, odnosno dijelu gdje su bila parkirana vozila, idući par koraka ispred optuženog M., da bi u jednom trenutku naglo skrenuo udesno prema svom parkiranom automobilu, otvorio vrata automobila i iz istog uzeo revolver koji je držao u desnoj ruci okrenut ka zemlji, kada je i optuženi M. iza pasa izvadio pištolj koji je imao kod sebe, takodje držeći ga u desnoj ruci okrenutog ka zemlji, a kada su im prišli oštećeni R.D., koji je stao ispred optuženog M. i oštećeni Š.M., koji je stao pored optuženog K., u namjeri da spriječe eventualni sukob.

Saglasno kazivanju optuženih K.S. i M.I. u navedenom dijelu, stoje i činjenice koje proizilaze iz iskaza svjedoka oštećenog Š.M. očevidca predmetnog događaja i dijelom iskaza svjedoka oštećenog R.D..

Naime, svjedok oštećeni Š.M. je u svom iskazu posvjedočio, da je dana 30.04.2010. godine, zajedno sa optuženim K.S.om i oštećenim R.D.om, sjedio za jednim od stolova na terasi konobe "V...M..." da bi se u jednom trenutku na terasi pojavio optuženi M.I., koji je tom prilikom pozvao optuženog K. da izađu, što je optuženi K. prihvatio, da tom prilikom nije obraćao posebnu pažnju na njih, jer je znao da su dobri prijatelji, da bi u jednom trenutku nastala neka "trka", zbog čega je oštećeni R.D. potrčao ka parking, koji se nalazio u blizini terase, a za njim i on, gdje su na parking ušli optuženi K.S. i M.I. sa pištoljima u rukama i to

optuženog Makrovića kako repertira pištolj držeći ga uperenog ka zemlji, dok se optuženi K. povlačio unazad držeći pištolj u ruci, koji nije usmjeravao u pravcu optuženog M., da je tom prilikom oštećeni R.D. stao u blizini optuženog M., a on između njih i optuženog K., govoreći im "što vam je, jeste li poludjeli, što će vam pištolji, nemoj ko metka da je opalio", nakon čega je vidio da se optuženi K. zaklonio iza jednog stuba.

I svjedok oštećeni R.D. je u svom iskazu naveo, da je kritičnom prilikom sjedio na terasi u društvu optuženog K.S. i oštećenog Š.M., te da je njihovom stolu prišao optuženi M.I., koji se arogantno obratio optuženom K., govoreći mu "S. diži se", a zatim mu rukom pokazao u pravcu parkinga, nakon čega je optuženi K. bez riječi ustao i krenuo ka parkingu, da je tom prilikom posumnjao da se nešto može loše desiti, jer je znao da su optuženi u zadnje vrijeme u lošim odnosima, zbog kupovine kuće, koja je prethodno bila upisana na optuženog M., da je zbog toga ubrzo ustao i krenuo za njima i tom prilikom za pasom optuženog M. primijetio pištolj, da bi odmah nakon toga vidio, kako optuženi K. pravi iskorak prema svojim kolima, hvata se za kvaku od vrata vozača, kada mu se optuženi M. obraća riječima "stani", a nakon toga "vadi pištolj", koji drži u visini kuka, ali ga ne usmjerava u pravcu optuženog K., zbog čega je stao ispred optuženog M., zajedno sa oštećenim Š.M., držeći raširene ruke, okrenut licem ka optuženom M., zbog čega nije mogao da vidi gdje se u tom trenutku nalazio optuženi K.S., da je čuo kako je tom prilikom optuženi M. obratio optuženom K. "pičko vrati se", na što je i optuženi K. nešto dobacio optuženom M., ali nije znao da kaže što, nakon čega je M. preko njegove lijeve ruke ispalio dva hica.

Da su optuženi K.S. i M.I. kritičnom prilikom, u pravcu jedan drugog ispalili projekte iz vatrenog oružja i to optuženi K.S. jedan projektil, koji se na svojoj putanji odbio od tvrde prepreke i pogodio oštećenog Š.M. u predjelu prednje strane desnog ramena, a optuženi M.I. istom prilikom, ispalio najmanje dva projektila u pravcu optuženog K., sud je nesumnjivo utvrdio, kako iz navoda odbrana optuženih, koji nijesu sporili činjenicu, da su kritičnom prilikom pucali iz vatrenog oružja koje su imali kod sebe i to optuženi M.I. pištolja marke "ČZ" model 50, cal. 7,65 mm bez fabričkog broja, odnosno revolvera nepoznate marke koji je kod sebe imao optuženi K., tako i objektivnog i u pogledu odlučnih činjenica doslednog iskaza svjedoka oštećenog Š.M. i sadržine materijalnih dokaza zapisnika o uvidjaju Uprave policije-Ispostava Kotor od 30.04.2010. godine, te sadržine stručnih i objektivnih nalaza i mišljenja kako vještaka balističara, tako i vještaka medicinske struke.

Naime, iz iskaza svjedoka oštećenog Š.M., koji je u pogledu navedenih činjenica dosledno svjedočio u postupku, nesumnjivo se utvrđuje, da je do ispaljenja spornih projektila od strane optuženih došlo u trenutku kada je optuženi K.S. povlačeći se sa parking prostora, koji se nalazio uz terasu ugostiteljskog objekta, u pravcu T..., došao sa suprotne strane terase i zaklonio se iza stuba koji se nalazi uz lokalni put, gledano u pravcu T..., u kom trenutku se oštećeni nalazio licem okrenut ka optuženom K. u pored zadnje lijeve strane automobila "G..." crvene boje, koji je prvi bio parkiran uz terasu ugostiteljskog objekta, a što je ovaj svjedok pokazao i na rekonstrukciji koja je održana dana 18.04.2018. godine, u kom trenutku su se optuženi M.I. i oštećeni R.D. nalazili u njegovoj neposrednoj blizini iza njegovih ledja, sa zadnje strane automobila "G...", kada su optuženi kako to svjedok navodi, zapucali jedan na drugog, a koje činjenice nijesu sporili ni optuženi K. i M., kao ni svjedok R.D., koji je u svom iskazu bio decidan, da je optuženi M.I. preko njegove lijeve ruke ispalio dva metka iz pištolja koji je imao kod sebe.

Saglasno iskazu svjedoka Š.M. u pogledu pozicija sa kojih su optuženi ispalili sporne projekte u pravcu jedan drugog stoje i činjenice koje proizilaze iz sadržine zapsinika o uvidjaju Uprave policije OB Kotor od 30.04.2010. godine, iz kojeg je sud utvrdio, da su na licu mjesta predmetnog događaja pronadjene dvije čaure cal. 7,65 mm i to na pločniku iza parkiranog vozila marke "Golf III" karavan crvene boje, reg. oznake KO ..., u blizini žardinjere terase i na platou parkinga, što jasno ukazuje, da su kritičnom prilikom ispaljena najmanje dva projektila tog kalibra i to iz pištolja, koji je kritičnom prilikom koristio optuženi M.I. marke "ČZ", model 50, cal. 7,65 mm, koji je optuženi predao policijskim službenicima, dana 01.05.2010. godine, kako to proizilazi, iz sadržine potvrde o privremeno oduzetim predmetima na ime ovog optuženog, te izvještaja o balističkom vještačenju Forenzičkog centra u Danilovgradu, sačinjenog po vještaku B.B., iz koje proizilazi, da je komparacijom dvije sporne čaure pronadjene na licu mjesta i nespornih čaura ispaljenih iz pištolja marke "ČZ" model 50, cal. 7,65 mm, utvrđeno postojanje individualnih karakteristika koje se podudaraju, što znači da su sporne čaure ispaljene iz pištolja, koji je kritičnom prilikom oduzet od optuženog M.I.. Nadalje, imajući u vidu nalaz i mišljenje vještaka balističara B.B. od 30.05.2018. godine, sačinjenog nakon obavljene rekonstrukcije na licu mjesta, gdje su učesnici u događaju pokazali pozicije na kojima su se nalazili u trenutku ispaljenja spornih projektila i dovodeći u vezu te činjenice sa karakteristikama modela pištolja koji je koristio optuženi M.I. u kritičnom događaju, a koji pištolj izbacuje čaure uvis i udesno pod uglom od oko 90 stepeni u odnosu na uzdužnu osu cijevi, na rastojanju od 1-3 metra od stajne tačke, kada je ruka u anatomskom položaju, to je vještak na osnovu balističkih zakonitosti i materijalnih tragova i položaja čaura pronadjениh na licu mjesta utvrdio, da je optuženi M.I. sporne projekte ispalio kada se nalazio sa zadnje strane parkiranog automobila marke "G..." crvene boje, odnosno kada se nalazio na poziciji zadnje desne bočne strane tog automobila, a što je prikazao na skici S-4, koja je sastavni dio nalaza i mišljenja, na kojoj je vještak balističara a imajući u vidu mjesta pronalaženja čaura prikazao stajne tačke lica koje puca iz pištolja od kojih potiču čaure, cal. 7,65mm, a na kojoj su isprekidanom crvenom linijom prikazani pravci ispaljenja projektila, a plavom isprekidanom linijom pravac ispadanja čaura, na osnovu čega se može izvesti nesumnjivi zaključak da je optuženi M.I. najamnje jedan projektil ispalio u prvcu mejsta gdje se nalazio optuženi K.S., čime se potvrđuje iskaz svjedoka oštećenog Š.M., koji je opredijelio poziciju optuženog M.I. u trenutku kada je čuo pucnje. Na ovakav zaključak suda, koji proizilazi iz balsitičkog vještačenja, da je optuženi M.I. kritičnom prilikom ispalio projekte, u pravcu mjesta gdje se nalazio optuženi K.S. zaklonjen iza stuba, sa suprotne strane terase, nesumnjivo upućuju i materijalni tragovi, evidentirani u zapisniku u uvidjaju u vidu oštećenja koja potiču od dejstva projektila, kao i metalne djelove projektila i to na kamenom pločniku pored stola na terasi, gdje je pronadjen manji komad metala sive boje, koji potiče od dijela projektila, dok je na žardinjeri koja se nalazi do puta iza pomenutog stola, pronadjen manji komad metala bakarne boje, koji takodje potiče od dijela projektila, dok je na metalnoj kutiji sive boje, koja se nalazi u neposrednoj blizini žardinjere, gdje je pronadjen dio projektila, na visini od oko 0,95 cm od pločnika uočeno oštećenje u vidu rupe, upravo na poziciji gdje se nalazio optuženi K.S..

Nadalje, činjenica da je projektil koji je kritičnom prilikom ispalio optuženi K.S., u optuženog M.I., na svojoj putanji odbijajući se od tvrde prepreke, pogodio oštećenog Š.M., kojom prilikom mu je nanio ustrelnu ranu u predjelu prednje strane lijevog ramena, nesumnjivo upućuju činjenice koje je sud utvrdio, iz sadržine izvještaja o balističkom vještačenju Forenzičkog centra u Danilovgradu broj 1812/10 od 10.06.2010. godine, iz kojeg se utvrdjuje, da je projektil koji je izvadjen iz tijela oštećenog Š.M. olovni i isti potiče od cal. 38 specijal, ispaljen iz revolvera 38 specijal ili "357 Magnum", koji po svojim karakteristikama ne izbacuje čaure, kako se to izjasnio vješta balističar na glavnom pretresu, pa dovodeći u vezu te činjenice sa navodima odbrane optuženog K.S., da je kritičnom prilikom kod sebe imao pištolj sa "burencetom", iz kojeg je ispalio jedan projektil, nesumnjivo se može zaključiti, da je projektil koji je ispalio optuženi K.S. na svojoj putanji pogodio oštećenog Š.M..

Da je oštećeni Š.M. ustrelnu ranu u predjelu prednje strane desnog ramena, zadobio kada je prednjom stranom tijela bio okrenut ka otvoru usta cijevi, nesumnjivo upućuju činjenice koje je sud utvrdio iz stručnog i objektivnog nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr. K.N., koji je u svom osnovnom nalazu, kao i u dopunama istog utvrdio, da je oštećeni Š.M. u predmetnom događaju zadobio ustrelnu ranu u predjelu prednje strane desnog ramena sa ulaznim otvorom ustreline ovalnog oblika, širine oko 1,5 cm, koji se kanalom produžava unazad kroz potkožno meko tkivo u predjelu prednje strane desnog ramena od desnog potključnjačinog predjela u spoljnoj trećini, ispod spoljašnjeg okrajka desne ključnjače, gdje je u mekom tkivu u nivou zgloba između natplečka desne lopatice i desne ključnjače ustanovljen projektil, te da je kanal strijelne rane ustreline od naprijed ka nazad, kada je oštećeni gornjim dijelom tijela bio nagnut, savijen prema otvoru usta cijevi ili kada se nalazio u polučučućem ili čučućem položaju, a što je saglasno sa kazivanjem svjedoka oštećenog, da je u trenutku pucnjave licem bio okrenut ka mjestu gdje se nalazio optuženi K.S., koji je ispalio projektil koji je pogodio oštećenog, dok su se u njegovoj neposrednoj blizini iza njega nalazili optuženi M.I. i oštećeni R.D., odnosno po kazivanju ovog svjedoka na rekonstrukcijim, koji je pokazao da je u trenutku započinjanja pucnjave savio i čučnuo ispred lijeve bočne strane automobila "G.". Činjenica, da se projektil koji je pogodio oštećenog Š.M. na svojoj putanji odbio o neke tvrde prepreke, sud je utvrdio iz usmenih izjašnjenja kako vještaka medicinske struke, tako i vještaka balističara. Naime, vještak medicinske struke se na glavnom pretresu, a nakon izvršene rekonstrukcije na licu mjesta dana 18.04.2018. godine i ponovnog sudsko-medicinskog pregleda oštećenog, te imajući u vidu rezultate balističkog vještačenja projektila koji je izvadjen iz tijela oštećenog utvrdio, da se imajući u vidu povrede anatomskih struktura kod oštećenog Š.M., odnosno činjenice, da je projektil prošao kroz meka tkiva, te medicinske karakteristike ustrelnog otvora koji je ovalnog oblika, njegovu veličinu, kao i utvrđenost deformisanosti projektila, vještak je ustvrdio, da se ne radi o direktnom dejstvu projektila, a što je saglasno sa izjašnjenjem vještaka balističara B.B., koji je na osnovu deformiteta projektila cal. 38 specijal ustvrdio, da je oštećeni Š. povrijeđen od tzv. rikošeta, odnosno nakon odbijanja projektila o tvrdi prepreku na svojoj putanji.

Cijeneći naprijed utvrđeno činjenično stanje ovaj sud nalazi da su se u radnjama optuženog K.S. stekli svi bitni elementi bića krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 st. 1. tačka 3, u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika, a u radnjama optuženog M.I. krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl. 143. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika, obzirom da je u postupku nesumnjivo utvrđeno, da su optuženi su optuženi dana 30.04.2019. godine, u P..., Opština K..., na parking prostoru i putu pored ugostiteljskog objekta „V...M...” sa umišljajem pokušali jedan drugog da liše života, dok je optuženi K. istom prilikom, doveo u opasnost i živote oštećene Š.M. i R.D., na način, što je optuženi M.I. vraćajući se sa posla, prolazeći pored ugostiteljskog objekta „V...M...” kada je vidio da optuženi K.S. sjedi za stolom na terasi navedenog ugostiteljskog objekta sa oštećenim Š.M. i R.D., prišao njihovom stolu i pozvao optuženog K.S. da ustane i krene prema parkingu, kako bi sa njim razjasnio neke priče koje je prethodno čuo po gradu i kupoprodaje kuće koja je prethodno bila upisana na ime optuženog M.I., nakon čega je optuženi K.S. ustao od stola i krenuo prema parkingu, a potom naglo skrenuo prema svom vozilu, koje se nalazilo na parkingu u njihovoj neposrednoj blizini, otvorio vrata vozila i iz istog uzeo revolver nepoznate marke, a onda sa revolverom u ruci krenuo da se udaljava unazad prema suprotnom kraju terase, dok je optuženi M.I. izvadio iza pojasa pištolj marke „CZ“ model 50, cal. 7,65 mm, bez fabričkog broja i isti repetirao, pa kada je optuženi K. stigao do stuba na suprotnoj strani terase i zaklonio se iza istog, obojica su istovremeno ispalili više projektila jedan u pravcu drugog i to optuženi K.S. najmanje jedan projektil, a optuženi M.I. najmanje dva projektila, kada su se u neposrednoj blizini optuženog M.I. nalazili i oštećeni Š.M. i R.D., koji su u međuvremenu dotrčali do optuženog M., pa je projektil, koji je ispalio optuženi K.S., nakon što se odbio od neke tvrde prepreke na svojoj putanji, pogodio oštećenog Š.M. u predjelu prednje strane desnog ramena nanoseći mu laku tjelesnu povredu u vidu ustrijelne rane.

Iz okolnosti konkretnog slučaja proizilazi, da su optuženi u izvršenju krivičnog djela postupali sa umišljajem. Optuženi K.S. je bio svjestan da pucajući iz revolvera nepoznate marke, sa kratkog rastojanja (10-11 metara) u pravcu optuženog M.I., istog može lišiti života, pa je to i htio, dok se u odsustvu zabranjene posledice ne može pripisati volji i htjenju optuženog, već sticaju drugih okolnosti. U odnosu na kvalifikatornu okolnost, ranjavanje oštećenog Š.M. i dovodjenje u opasnost života oštećenog R.D., optuženi K.S. postupao je sa eventualnim umišljajem, dakle, bio je svjestan da pucajući u pravcu gdje se nalazio optuženi M.I., a u čijoj su se neposrednoj blizini nalazio oštećeni Š.M., sa desne strane optuženog M.I. i oštećenog R.D., koji se nalazio ispred optuženog M.I., istima može ugroziti život, pa je na to i pristao. Nadalje, optuženi M.I. je bio svjestan da pucajući iz vatrenog oružja pištolja dva puta u pravcu optuženog K.S., iz reletivne blizine, istog može lišiti života, pa je to i htio, na što upućuju okolnosti konkretnog slučaja, a izostanak zabranjene posljedice ne može se pripisati volji i htjenju optuženog M., već sticaju drugih okolnosti.

Pri ocjeni stanja svijesti optuženih u vrijeme izvršenja krivičnog djela sud je imao u vidu i rezultate sudsko-psihijatrijskog vještačenja optuženih, iz kojih je nesumnjivo utvrdio, da je optuženi K.S. osoba prosječno intelektualnih sposobnosti, da ne boluje od trajnog duševnog oboljenja, sa simptomima šizoidnog poremećaja ličnosti, dok je optuženi M.I., osoba prosječnih intelektualnih sposobnosti, koja ne pokazuje simptome duževnog oboljenja, niti težeg duševnog poremećaja, te da se radi o duševno zdravoj osobi, što znači da su optuženi u vrijeme izvršenja krivičnog djela bili uračunljivi.

Kod ovako utvrdjenog činjeničnog stanja, sud je kao neosnovan cijenio stav odbrane kako optuženog K.S., tako i optuženog M.I., da su u konkretnom slučaju postupali u nužnoj odbrani, odbijajući od sebe istovremeni protivpravni napad. Naime, kako to proizilazi iz provedenih dokaza na glavnom pretresu, a o čemu se sud prethodno izjasnio u presudi, nesumnjivo je utvrdjeno, da je kritičnom prilikom optuženi M.I., naoružan pištoljem koji je držao za pasom na leđima ispod majice, prišao stolu za kojim je sjedio optuženi K.S., kako bi sa njim porazgovarao, vezano za neke priče koje je čuo po gradu, kako to proizilazi iz navoda odbrane optuženog M.I., odnosno, vezano za kupoprodaju kuće optuženom K. u, koja se prethodno vodila na M.I., kako to proizilazi iz iskaza saslušanog svjedoka R.D., koji je kritičnom prilikom bio u društvu optuženog K.. Nadalje, iz iskaza svjedoka R.D. proizilazi, da su optuženi K. i optuženi M. bili u dobrim prijateljskim odnosima, ali da su se ti odnosi pokvarili neposredno pred konkretan događaj, upravo zbog kupovine kuće, zbog čega je isti i strahovao o ishodu susreta optuženih, kako je to objasnio u svom iskazu. Nadalje, provedenim dokazima, nesumnjivo je utvrdjeno, da je kritičnom prilikom optuženi M.I. pozvao optuženog K., da podju na pontu u neposrednoj blizini terase ugostiteljskog objekta "V...M..." kako bi porazgovarali, što je optuženi K. prihvatio, ustao i krenuo prema ponti gdje se nalazio parkiran njegov automobil, idući ispred optuženog M.I., za koje vrijeme nijesu razgovarali, a što se potvrđuje iskazom svjedoka R.D., da bi u jednom trenutku optuženi K.S., naglo skrenuo udesno prema svom parkiranom automobilu, otvorio vrata vozača i iz unutrašnjeg automobila uzeo revolver, kako to proizilazi iz odbrane ovog optuženog, koji je držao u desnoj ruci niz nogu, a u kom trenutku je i optuženi M.I. iza pasa izvadio pištolj i repetirao ga, držeći ga okrenutim ka zemlji, dakle, ne usmjeravajući ga ka optuženom K., niti je optuženi K., pištolj usmjeravao u pravcu optuženog M., a što se potvrđuje, kako iskazom svjedoka R.D. iz prethodnog postupka, tako i doslednog iskaza Š.M., koji su vidjevši u rukama optuženih oružje, pritrčali u namjeri da ih spriječe u daljem sukobu. Nadalje, optuženi K. se povlačio sa parking prostora putem pored terase ugostiteljskog objekta, do zadnjeg stuba terase, gledano u pravcu Tivta, iza kojeg se zaklonio, dok je optuženi M. ostao na prostoru parkinga sa suprotne strane terase, sa kojih pozicija su ispalili projekte jedan prema drugom, što ni sami nijesu sporili u svojim odbranama, a što je potvrđeno i iskazom svjedoka očevidaca Š.M. i R.D., te materijalnim dokazima i

balističkim vještačenjem, o čemu se sud prethodno u presudi izjasnio. Dakle, imajući u vidu naprijed navedene činjenice, nedvosmisleno se može zaključiti, da su odnosi između optuženog K. sa jedne strane i optuženog M. sa druge strane bili narušeni, te da optuženi K. poziv optuženog M. da porazgovaraju nije shvatio kao dobronamjeren poziv na razgovor, na što upućuje činjenica, da je naglo skrenuo prema svom automobilu, iz kojeg je uzeo revolver, što upućuje na zaključak, da je očekivao eventualni sukob sa optuženim M., koji do tada nije preduzeo bilo kakvu radnju u smislu predstojećeg ili stvarnog napada, već je pištolj koji je držao za pasom izvadio tek kada je K. otvorio vozilo, iz kojeg je uzeo revolver, govoreći "neće niko mene da bije".

U konkretnom slučaju po ocjeni suda, ne radi se o napadu jednog optuženog na drugog, već se u konkretnom slučaju radilo o obračunu, u koji su optuženi svjesno ušli, zbog čega nije od značaja činjenica, ko je od dvojice optuženi prvi ispalio projektil, niti je tu činjenicu sud mogao na objektivan način utvrditi provedenim dokazima na glavnom pretresu, tj. iskazima svjedoka očevidaca predmetnog događaja i to oštećenog Š.M., koji se u ponovnom postupku izjasnio, da u jednom trenutku počinju pucnji sa obje strane, dok iskaz svjedoka očevidca oštećenog R.D. na tu okolnost, sud nije mogao prihvatiti kao objektivan, obzirom da se ovaj svjedok na tu okolnost tokom postupka različito izjašnjavao, pa je tako u prethodnom postupku tvrdio, da optuženi K. uopšte nije pucao, da bi u iskazima na glavnom pretresu naveo, da je čuo jednu eksploziju, ali da nije vidio ko puca, upodobljavajući svoj iskaz na glavnom pretresu sa odbranom optuženog K., koji nije sporio da je ispalio jedan projektil, a sve u namjeri da pomogne optuženom K., koji mu je drug i prijatelj, u cilju izbjegavanja krivice za izvršeno krivično djelo.

Nasuprot stavu odbrane, po ocjeni suda, oba optužena su bila istovremeno u protivpravnom napadu, jer su obojica bili spremni na međusobni obračun, hvatajući se za oružje koji su imali kod sebe, a do kog obračuna je i došlo, što upućuje na zaključak, da su oba optužena postupala voljno, a posebno kada se ima u vidu činjenica, da su projektil ispalili u pravcu jedan u drugom, a ne kako su to optuženi pokušali da predstave u svojim odbranama, da su projektil ispalili kako bi zastrašili jedan drugog, odnosno da je optuženi M. projektil ispalio u vazduh, što je osporeno balističkim vještačenjem, kojim su utvrđene balističke putanje projektila.

Sud je cijenio i ostale provedene dokaze, ali je našao da isti nijesu od uticaja na drugačije presuđenje.

Odlučujući o kazni za optužene sud je najprije, u smislu čl. 42. Krivičnog zakonika, cijenio sve okolnosti od kojih zavisi da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti), pa je sud od olakšavajućih okolnosti na strani optuženog K.S. cijenio njegov odnos prema oštećenim Š.M. i R.D., nakon izvršenog krivičnog djela, što je u krajnjem imalo za rezultat da se oštećeni ne pridruže krivičnom gonjenju, dok je kao otežavajuću okolnost cijenio njegov raniji život, tj. njegovu osudjivanost, a što je utvrđeno iz izvoda iz KE za optuženog, pa je cijeneći naprijed navedenu olakšavajuću i otežavajuću okolnost, a posebno činjenicu da je krivično djelo ostalo u pokušaju, a da se shodno čl. 20. st. 3. Krivičnog zakonika, učinilac za pokušaj krivičnog djela može blaže kazniti, te protek vremena od izvršenog krivičnog djela (proteklo više od 9 godina), ne može pripisati krivici optuženog, to je sud shodno čl. 45. i 46. Krivičnog zakonika, optuženom ublažio kaznu ispod zakonom propisanog minimuma za predmetno krivično djelo, osudivši ga na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 4 (četiri) mjeseca.

U odnosu na optuženog M.I., sud je kao olakšavajuću okolnost cijenio njegove lične prilike, tj. činjenicu da je oženjen, otac jednog djeteta, dok je kao otežavajuću okolnost cijenio njegov raniji život, tj. osudjivanost, a što je utvrđeno iz izvoda iz KE za optuženog, pa je cijeneći naprijed navedenu olakšavajuću i otežavajuću okolnost, a posebno činjenicu da je krivično djelo ostalo u pokušaju, a da se shodno čl. 20. st. 3. Krivičnog zakonika, učinilac za pokušaj krivičnog djela može blaže kazniti, te protek vremena od izvršenog krivičnog djela (proteklo više od 9 godina), ne može pripisati krivici optuženog, to je sud shodno čl. 45. i 46. Krivičnog zakonika, optuženom ublažio kaznu ispod zakonom propisanog minimuma za predmetno krivično djelo, osudivši ga na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Po ocjeni suda izrečene kazne zatvora su srazmjerne stepenu krivice optuženih i težini počinjenih krivičnih djela i da predstavlja onu kaznu koja je nužno potrebna da bi se ostvarila svrha kažnjavanja iz čl. 32. Krivičnog zakonika, da optuženi ubuduće ne vrše krivična djela, u okviru opšte svrhe izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4. st. 2. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Na osnovu čl. 51. Krivičnog zakonika, optuženima K.S. i M.I. u izrečenu kaznu zatvora uračunato je vrijeme provedeno u pritvoru počev od 01.05.2010 godine do 13.10.2010 godine.

Na osnovu čl. 75 Krivičnog zakonika, sud je optuženom M.I. u izrekao i mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: pištolja marke "ČZ" M50, cal. 7,65 mm, kao predmeta upotrijebljenog za izvršenje krivičnog djela, kako bi se otklonili stanja i uslovi da optuženi ubuduće vrši krivična djela, u okviru opšte svrhe propisivanja mjere bezbjednosti iz čl. 66. Krivičnog zakonika.

Kako je sud optužene oglasio krivim, to ih je shodno čl. 226. i 229. Zakonika o krivičnom postupku, obavezao da snose troškove krivičnog postupka-sudskog paušala u iznosu od 150,00 eura, koji paušal je određen srazmjerno složenosti postupka, dužini njegovog trajanja, te imovinskim prilikama optuženih, te da na ime ostalih troškova solidarno plate novčani iznos od 2.809,25 eura, a koji troškovi se odnose na nagradu vještaku medicinske struke dr. K.N. u iznosu od 288,75 eura i vještaku balističke struke B.B. u iznosu od 1.091,5 eura, te nagrade komisiji vještaka koja je obavila sudsko psihijatrijsko vještačenje optuženih u iznosu od 1.428,75 eura, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate, dok će o ostalim troškovima krivičnog postupka sud odlučiti naknadno, posebnim rješenjem, po pribavljanju podataka o njihovoj visini.

II. Predmetnom optužnicom, optuženim K.S. i M.I., stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403. st. 1. Krivičnog zakonika, da su dana 30.04.2010. godine, suprotno čl. 27. Zakona o oružju, bez izdatog oružnog lista za vatreno oružje, neovlašćeno nosili na javnom mjestu suprotno čl. 11. Zakona o oružju i to optuženi K.S. revolver marke "38 Special", a optuženi M.I. pištolj marke "ČZ" model 50, cal. 7,55 mm, bez fabričkog broja.

Za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403. st. 1. Krivičnog zakonika, koje je optuženima stavljeno na teret optužnicom, zakonom je propisana kazna zatvora od tri mjeseca do tri godine. Odredbom čl. 125. st. 1. Krivičnog zakonika, propisano je, da zastarijevanje krivičnog gonjenja počinje od dana kada je krivično djelo učinjeno, dok je odredbom čl. 124. st. 1. tačka 6. Krivičnog zakonika, propisano da se krivično gonjenje ne može preduzeti, kada proteknu tri godine od izvršenja krivičnog djela, za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko jedne godine, dok je odredbom čl. 125. st. 7. Krivičnog zakonika, pripisano da zastarjelost krivičnog gonjenja nastaje u svakom slučaju kada protekne dvostruko vrijeme kada se po zakonu traži za zastarjelost krivičnog gonjenja.

Imajući u vidu citirane zakonske odredbe Krivičnog zakonika, te činjenice da je krivično djelo izvršeno dana 30.04.2010. godine, to je shodno odredbi čl. 125. st. 7. Krivičnog zakonika, nastupila apsolutna zastarjelost krivičnog gonjenja za krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403. st. 1. Krivičnog zakonika, dana 30.04.2016. godine, zbog čega se sud nije upuštao u meritor odlučivanja, već je shodno čl. 372. st. 1. tačka 3. Zakonika o krivičnom postupku u odnosu na to krivično djelo, za oba optužena donio presudu kojom se optužba odbija.

Troškovi krivičnog postupka u odnosu na ovo krivično djelo shodno čl. 230. st. 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u stavu I i II izreke presude.

VIŠI SUD U PODGORICI

16.10.2019. godine

ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK VIJEĆA-SUDIJA

Slobodanka Novčić Tabaš Predrag

Dn-a: Po primjerak presude dostaviti:

- VDT Podgorica,

- optuženima,

- braniocima optuženih,

-a/a

